

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет судебных экспертиз и права в строительстве и на транспорте
Кафедра правового регулирования градостроительной деятельности и
транспорта

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

на тему:

«Суд как основной и обязательный субъект гражданских процессуальных
правоотношений»

Направление подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»

Направленность (профиль): Гражданский процесс, арбитражный процесс

Выполнил: обучающийся

Руководитель: _____

Санкт-Петербург

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1.1. Понятие и структура гражданских процессуальных правоотношений..	8
1.2. Суд как субъект гражданского процесса: понятие, признаки и правовая природа.....	15
1.3. Место суда в системе субъектов гражданских процессуальных правоотношений	19
1.4. Роль суда в РФ и других юрисдикциях.....	23
ГЛАВА 2. НОРМАТИВНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ СУДА КАК ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СУБЪЕКТА	28
2.1. Конституционные и процессуальные основы статуса суда.....	28
2.2. Полномочия суда на стадиях возбуждения дела, подготовки и судебного разбирательства.....	31
2.3. Роль суда в гражданском процессе	34
2.4. Цифровизация гражданского процесса и изменение роли суда.....	37
ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТАТУСА СУДА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ.....	43
3.1. Проблемы определения допустимых пределов процессуальной активности суда	43
3.2. Баланс между активной ролью суда и принципами диспозитивности и состязательности	47
3.3. Собственная модель допустимой процессуальной активности суда....	51
3.3.1. Практическое значение разработанной модели допустимой процессуальной активности суда	56
3.4. Судебная практика определения пределов процессуальной активности суда	57
3.4.1. Проблема неоднородности судебной практики при определении пределов процессуальной активности суда.....	65
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	82

ВВЕДЕНИЕ

Гражданские дела в суде рассматриваются в ходе гражданского процесса. В нем участвуют т.н. стороны. К ним относятся истец и ответчик. Они:

- имеют противоположные юридические интересы;
- действуют от собственного имени;
- на них распространяется сила судебного решения;
- обладают процессуальными правами и обязанностями (могут представлять доказательства, заявлять ходатайства, обжаловать решения и др.).

Право на судебную защиту – это конституционное право любого гражданина России. Оно установлено ст. 46 Конституции РФ. Оно означает, что любой гражданин может обратиться в суд и получить судебную защиту своих прав.

В ходе ведения процесса между лицами, участвующими в нем, возникают особые – процессуальные – отношения. Ход процесса организует и контролирует суд. В науке и на практике поднимается вопрос о том, какова роль суда в процессе. Так, суд, наряду со сторонами, можно рассматривать как участника процесса. Однако суд – это особый, обязательный участник любого судебного заседания, без его участия сам процесс невозможен.

Кроме того, суд не только разрешает спор между сторонами по существу (выносит судебное решение), но и совершает в ходе процесса активные действия самостоятельно, либо по ходатайству сторон.

В частности, суд может:

- принимать исковое заявление к производству;
- истребовать доказательства;
- назначать судебную экспертизу;
- вызывать свидетелей;

- принимать обеспечительные меры по иску;
- откладывать судебное заседание;
- привлекать третьих лиц;
- разъяснять участникам их процессуальные права и обязанности;
- применять меры процессуального принуждения;
- утверждать мировое соглашение;
- прекращать производство по делу или оставлять заявление без рассмотрения.

Все эти действия, или некоторые из них, нужны для правильного (правосудного) рассмотрения дела. Вместе с тем суд может действовать только в определенных пределах, которые в нормативно-правовых актах не закреплены, но очень значимы для хода процесса и принятия итогового решения.

Суд должен выбрать правильный баланс между активной и пассивной позициями. Неправильным, на наш взгляд, является как чрезмерная пассивность, так и чрезмерная активность суда. В первом случае есть риск того, что судебное дело будет рассмотрено формально, а не по существу. Во втором суд может подменить одну из сторон или иными способами способствовать решению вопроса в пользу одной из сторон спора. Это противоречит основным принципам процесса, к которым относятся состязательность, диспозитивность, равенство сторон и независимости суда.

Определение судом взвешенного баланса между активностью и пассивностью позволяет суду принять правосудное решение, быть независимым арбитром между сторонами, а также направлять действия оппонентов в интересах скорейшего и справедливого разрешения судебного дела.

В этой связи исследовательская задача состоит в очерчивании разумных пределов активности суда. В частности, суд как организатор процесса должен пересекать возможные нарушения и злоупотребления сторон своими правами, а также обеспечивать равные для сторон условия. При этом суд не должен

формулировать процессуальную позицию сторон, приводить самостоятельные доказательства и т.д.

Выбранная тема актуальна и практически значима, так как от модели поведения суда напрямую зависит результат рассмотрения дела и реальная защита нарушенных прав. Кроме того, в условиях цифровизации всех процессов роль суда как организатора процессов усиливается: появляются новые «цифровые доказательства» (переписка в мессенджерах, скриншоты сайтов, записи видеоконференций и т.д.), в ряде случаев судебные заседания проводятся в удаленном формате, часть доказательств передается в электронном виде.

Выбранная для исследования тема в целом изучена достаточно подробно. Так, проблематикой роли суда в гражданском процессе занимались Е.В. Михаловская, А. С. Панфилов и другие исследователи¹. Их работы посвящены отдельным аспектам рассматриваемой в нашей работе проблематике: состязательности сторон, судебному усмотрению, соблюдению принципа диспозитивности и ряду других. Следует отметить также, что в связи с цифровизацией многих сфер жизни, ряд исследователей посвятили свои работы вопросам деятельности суда в новых условиях, вызванных использованием цифровых технологий². Ввиду актуальности мы также осветим в своей работе данную тему.

Вместе с тем ряд вопросов остается дискуссионным. В частности, не выработаны единые подходы к определению пределов судебного усмотрения

¹ Михайлова, Е. В. Судебное усмотрение в российском гражданском процессе / Е. В. Михайлова // Российский судья. – 2023. – № 2. – С. 13–17. – DOI: 10.18572/1812-3791-2023-2-13-17. – URL: <https://lawinfo.ru/articles/1825/sudebnoe-usmotrenie-v-rossiiskom-grazdanskom-processe> (дата обращения: 05.05.2026).

Панфилов, А. С. Состязательность в гражданском судопроизводстве: принцип, сущность и проблемы реализации / А. С. Панфилов // APNI.RU. – 2026. – 5 янв. – URL: <https://apni.ru/article/14111-sostyazatelnost-v-grazhdanskom-sudoproizvodstve-princip-sushnost-i-problemy-realizacii> (дата обращения: 05.05.2026).

Крупчатникова, А. Р. Принцип диспозитивности в гражданском процессе / А. Р. Крупчатникова // Молодой ученый. – 2024. – URL: <https://moluch.ru/archive/516/113402> (дата обращения: 05.05.2026).

² Незнамов, А. В. Цифровые технологии и субъекты гражданского процесса / А. В. Незнамов // Российское право: образование, практика, наука. – 2023. – № 4. – С. 19–26. – DOI: 10.34076/2782-5653-2023-4-19-26. – URL: <https://rospravojournal.usla.ru/index.php/rp/article/view/261> (дата обращения: 05.05.2026).

и допустимой степени активности суда. Требуется уточнение соотношения активной роли суда с принципами состязательности и диспозитивности.

Цель исследования – раскрыть правовую природу суда как основного и обязательного субъекта гражданских процессуальных правоотношений, определить его функции и установить границы допустимой активности.

Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи:

- определить понятие и структуру гражданских процессуальных правоотношений;
- установить место суда среди субъектов судебного процесса;
- проанализировать нормативные основы статуса суда как участника процессуальных отношений;
- исследовать полномочия суда на разных стадиях процесса;
- сформулировать модель допустимой процессуальной активности суда.

Объект исследования: гражданские процессуальные правоотношения, которые возникают при рассмотрении дел судами общей юрисдикции. Предмет исследования: правовой статус суда, его функции и пределы активности.

Методология исследования включает формально-юридический, системный, сравнительно-правовой и функциональный подходы.

Результаты исследования были апробированы в ходе публикации двух научных работ автора: статей в рецензируемом научно-практическом журнале «Экономика и безопасность» (2026. № 3)³, посвященных роли суда как обязательного субъекта в процессе доказывания и его положению как основного и обязательного субъекта гражданских процессуальных правоотношений.

³ Жульжик Д. В., Сербиев Р. Р. «Роль суда как обязательного субъекта в процессе доказывания в гражданском и арбитражном судопроизводстве» // Научно-практический журнал «Экономика и безопасность». 2026. № 3.

Жульжик Д. В., Сербиев Р. Р. «Суд как основной и обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений» // Научно-практический журнал «Экономика и безопасность». 2026. № 3.

Структурно работа состоит из трех глав, введения и заключения. В первой главе рассматриваются теоретические основы деятельности суда как участника процесса, во второй рассматриваются функции суда и нормативное регулирование его деятельности, в третьей – актуальные проблемы деятельности суда и определения допустимой степени его активности, в том числе с примерами из практики.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПОЛОЖЕНИЯ СУДА В СИСТЕМЕ ГРАЖДАНСКИХ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

1.1. Понятие и структура гражданских процессуальных правоотношений

Гражданские процессуальные правоотношения - это урегулированные нормами гражданского процессуального права общественные отношения, которые возникают между судом и другими участниками процесса в связи с рассмотрением и разрешением гражданских дел. Такое или примерно подобное определение содержится в ряде научных источников⁴.

Элементы этих отношений показаны в таблице № 1

Таблица № 1. Элементы гражданских процессуальных отношений

Элемент	Суть	Пример
Субъекты (кто участвует)	Участники правоотношения	Суд, истец, ответчик, третьи лица, представители
Объект (о чем процесс)	То, по поводу чего возникает правоотношение	Рассмотрение и разрешение гражданского дела
Содержание (какие права и обязанности у участников)	Права и обязанности участников	Право заявлять ходатайства, обязанность доказывать, право суда оценивать доказательства
Юридические факты (что запускает и меняет процесс)	Основания возникновения, изменения и прекращения	Подача иска, вынесение решения, подача жалобы

Особенность этих правоотношений состоит в том, что они существуют лишь в определенных процессуальных рамках. Это означает, что вне процессуальной формы такие отношения не обладают юридическим значением.

⁴ Гражданский процесс : учебник / под ред. М. К. Треушников. – М. : Городец, 2022. – С. 52-54

Ярков, В. В. Гражданский процесс : учебник / В. В. Ярков. – М. : Статут, 2021. – С. 67-69.

Следует учитывать, что конфликт сторон сам по себе не образует их процессуального правоотношения. Оно возникает после обращения в суд и принятия заявления к производству. С этого момента спор приобретает процессуальную форму, а действия сторон подчиняются правилам гражданского процесса.

Процессуальные правоотношения отличаются от материальных. Материальное право отвечает на вопрос, кто прав по существу спора. Процессуальное определяет, каким образом этот спор будет рассмотрен судом.

При этом процесс нельзя считать второстепенным элементом. Именно от соблюдения процессуальных правил зависит возможность судебной защиты. Даже обоснованное требование может остаться без удовлетворения, если нарушен порядок обращения в суд, пропущен срок или не представлены необходимые доказательства.

Практическое значение процессуальных правоотношений заключается в обеспечении права на судебную защиту. Без надлежащей процессуальной формы защита права становится формальной и не гарантирует восстановление нарушенного интереса.

Гражданские процессуальные правоотношения обладают рядом устойчивых признаков:

- возникают только в связи с рассмотрением дела судом;
- обязательно включают суд как участника правоотношения;
- регулируются нормами процессуального законодательства;
- связаны с реализацией процессуальных прав и обязанностей сторон;
- имеют публично-властный характер, так как суд действует от имени государства.

Признаки гражданских процессуальных правоотношений приведены в таблице № 2.

Таблица № 2. Признаки гражданских процессуальных правоотношений

Признак	Содержание	Особенности проявления	Практическое значение
Властный характер	Процессуальные правоотношения строятся с участием суда, обладающего государственно-властными полномочиями	Суд принимает обязательные для участников решения и контролирует исполнение процессуальных обязанностей	Обеспечивает обязательность судебной процедуры и завершение процесса вынесением судебного акта
Стадийность	Гражданский процесс развивается последовательно через установленные законом стадии	Возбуждение дела, подготовка, судебное разбирательство, пересмотр и исполнение решения	Позволяет системно организовать рассмотрение дела и обеспечить процессуальный порядок
Динамичность	Процессуальные права и обязанности участников изменяются в зависимости от стадии процесса и процессуальной ситуации	На разных этапах изменяется объем процессуальных полномочий сторон и суда	Обеспечивает развитие процесса и возможность реагирования на изменение обстоятельств дела
Формальная определенность	Все процессуальные действия совершаются в установленной законом форме	Закон определяет сроки, порядок подачи документов, правила доказывания и проведения заседаний	Исключает произвольность и обеспечивает предсказуемость процесса
Публичная направленность	Гражданское судопроизводство осуществляется от имени государства	Суд обеспечивает защиту не только частных, но и публичных интересов	Гарантирует обязательность судебной защиты и законность разбирательства
Наличие обязательного субъекта	Без участия суда процессуальные правоотношения возникнуть не могут	Суд является центральным участником процесса на всех стадиях судопроизводства	Обеспечивает существование и функционирование процессуальной системы
Процессуальный характер	Правоотношения возникают исключительно в связи с рассмотрением дела судом	Они регулируют порядок реализации права на судебную защиту	Отличает процессуальные отношения от материально-правовых

Продолжение таблицы 2.

Связь с судебной защитой	Процессуальные правоотношения направлены на реализацию права на обращение в суд	Возникают при наличии юридического спора или необходимости судебной защиты	Обеспечивает практическую реализацию конституционного права на судебную защиту
Обязательность процессуальной формы	Участники обязаны соблюдать процессуальные правила независимо от своей воли	Несоблюдение установленной формы влечет процессуальные последствия	Поддерживает законность и стабильность судебного разбирательства
Гарантированность государственным принуждением	Исполнение судебных актов обеспечивается механизмами государственного принуждения	Судебные решения подлежат обязательному исполнению	Обеспечивает реальную защиту нарушенных прав

Каждый из этих признаков имеет прикладное значение. Например, формальная определенность позволяет участникам процесса прогнозировать последствия своих действий, властный характер обеспечивает исполнение судебных актов и т.д.

Структура процессуального правоотношения включает субъектов, объект и содержание (схема № 1):

ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ

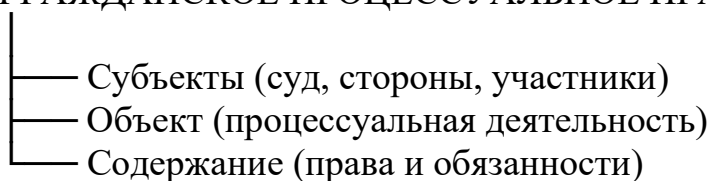


Схема № 1. Структура гражданского процессуального правоотношения

Субъекты включают суд, стороны и иных участников процесса. Объектом является процессуальная деятельность по рассмотрению дела. Содержание составляют процессуальные права и обязанности. При этом суд выступает центральным участником процесса (таблица № 3).

Таблица № 3. Роль суда в структуре правоотношения

Элемент гражданских процессуальных правоотношений	Роль суда	Содержание роли суда	Практическое значение
Субъекты правоотношений	Суд является центральным и обязательным участником процесса	Без участия суда процессуальные правоотношения не возникают и не развиваются	Обеспечивает существование гражданского процесса
Объект правоотношений	Суд организует рассмотрение и разрешение спора	Суд направляет процессуальную деятельность участников на достижение законного результата	Обеспечивает реализацию права на судебную защиту
Содержание правоотношений	Суд формирует и определяет процессуальные права и обязанности участников	Суд разъясняет права, разрешает ходатайства и контролирует соблюдение процессуальных обязанностей	Поддерживает законность и процессуальный порядок
Процессуальная форма	Суд контролирует соблюдение установленной законом процедуры	Все процессуальные действия совершаются под контролем суда	Исключает произвольность и нарушения процессуальных правил
Доказательственная деятельность	Суд организует исследование и оценку доказательств	Суд определяет относимость, допустимость и достоверность доказательств	Обеспечивает полноту и объективность рассмотрения дела
Реализация принципов процесса	Суд обеспечивает действие принципов состязательности, равноправия и законности	Суд создает условия для реализации процессуальных прав сторон	Гарантирует справедливость судебного разбирательства
Завершение правоотношений	Суд завершает процесс вынесением судебного акта	Суд принимает обязательное для исполнения решение	Обеспечивает окончательное разрешение спора

Суд не просто участвует в правоотношении. Он формирует его структуру. Без его участия процесс не возникает как юридическое явление.

Стороны действуют в своих интересах, однако их действия приобретают юридическое значение только через процессуальные действия суда. Это означает, что суд связывает разрозненные действия в единую систему (целое).

В научной литературе вопрос о природе гражданских процессуальных правоотношений остается дискуссионным⁵. Одни авторы рассматривают их как производные от материальных правоотношений, другие как самостоятельный вид юридических отношений.

Так, профессор М.К. Треушников указывал⁶, что процессуальные правоотношения возникают «в связи с необходимостью судебной защиты материального права» и потому тесно связаны с материальным правоотношением. По его мнению, процесс не существует вне материально-правового конфликта. Похожую позицию занимал К.С. Юдельсон. Он писал⁷: «Процессуальное правоотношение является формой принудительного осуществления материального правоотношения».

В то же время ряд процессуалистов рассматривает процессуальные правоотношения как самостоятельные. Например, М.А. Гурвич отмечал⁸: «Гражданское процессуальное правоотношение представляет собой самостоятельное властное отношение, возникающее между судом и участниками процесса». Аналогичной позиции придерживался А.Т. Боннер, который указывал⁹: «Процессуальные правоотношения имеют собственный объект, субъектный состав и содержание, не совпадающие с материальным правоотношением».

По нашему мнению, более обоснованным является подход, признающий самостоятельный характер процессуальных правоотношений. Материальный спор действительно служит причиной обращения в суд, однако после возбуждения дела возникает новая система прав и обязанностей. Она регулируется уже не нормами материального, а процессуального права.

⁵ Власов А.А. Гражданский процесс : учебник и практикум для вузов. - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2024. – С. 128..

⁶ Треушников М. К. Гражданский процесс: учебник. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Городец, 2016. - С. 58-61.

⁷ Юдельсон К. С. Советский гражданский процесс. - М.: Госюриздат, 1956. - С. 23.

⁸ Гурвич М. А. Гражданские процессуальные правоотношения и процессуальные действия // Труды ВЮЗИ. - М., 1965. - Т. 3. -С. 15-18.

⁹ Боннер А. Т. Гражданское процессуальное правоотношение // Избранные труды по гражданскому процессу. - СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005. - С. 112-115.

Кроме того, процессуальные правоотношения могут существовать даже при отсутствии материального права у истца. Например, суд вправе рассмотреть и отказать в иске, если требование оказалось необоснованным. Это показывает, что процесс не сводится к материальному правоотношению и обладает самостоятельной юридической природой.

Самостоятельность процессуальных правоотношений подтверждается также их публичным характером. Обязательным участником здесь выступает суд, который действует от имени государства и обладает властными полномочиями. В материальных правоотношениях такой субъект обычно отсутствует.

Таким образом, по нашему мнению, гражданский процесс представляет собой самостоятельную правовую среду, в которой суд выступает её организующим центром.

1.2. Суд как субъект гражданского процесса: понятие, признаки и правовая природа

Суд в гражданском процессе выступает в качестве государственного органа, который осуществляет правосудие в порядке, установленном законом. Его функция не сводится только к разрешению спора между сторонами.

Суд занимает особое место в процессуальных правоотношениях, так как именно он обеспечивает существование и развитие процесса¹⁰. Без участия суда гражданское процессуальное правоотношение возникнуть не в состоянии.

С момента принятия искового заявления суд организует рассмотрение дела, контролирует соблюдение процессуальных правил, оценивает доказательства и выносит обязательное для исполнения решение.

При этом суд не выступает на стороне истца или ответчика. Он обязан сохранять объективность и обеспечивать равенство участников процесса перед законом и судом.

Основные признаки суда представлены в таблице № 4.

Таблица № 4. Суд как субъект процессуальных отношений

Признак суда	Содержание признака	Значение для гражданского процесса
Государственно-властный характер	Суд действует от имени Российской Федерации и наделен властными полномочиями	Обеспечивает обязательность судебных актов и исполнение закона
Обязательный участник процесса	Без суда процессуальные правоотношения возникнуть не могут	Делает суд центральным субъектом гражданского процесса
Публичный характер деятельности	Суд осуществляет правосудие в интересах государства и общества	Гарантирует законность и защиту прав участников процесса
Отсутствие личной заинтересованности	Суд не получает выгоду от исхода дела и не поддерживает ни одну из сторон	Обеспечивает объективность и беспристрастность рассмотрения спора

¹⁰ Гражданский процесс : учебник / под ред. В.В. Яркова. - 11-е изд., перераб. и доп. - Москва : Статут, 2023. – С. 102

Продолжение таблицы 4

Организирующая функция	Суд руководит движением дела, определяет порядок рассмотрения спора	Поддерживает процессуальный порядок и дисциплину
Контроль за соблюдением закона	Суд проверяет соблюдение процессуальных норм всеми участниками дела	Исключает произвольное нарушение прав сторон
Право принимать обязательные решения	Суд выносит решения, определения и судебные приказы, обязательные для исполнения	Обеспечивает реальную защиту нарушенных прав
Независимость	Суд подчиняется только Конституции РФ и федеральному закону	Исключает внешнее давление при рассмотрении дела
Обеспечение равенства сторон	Суд предоставляет сторонам равные процессуальные возможности	Гарантирует состязательность и справедливость процесса
Обязанность мотивировать решения	Суд обязан обосновывать свои выводы ссылками на закон и доказательства	Позволяет проверить законность судебного акта при обжаловании

Этот список не является исчерпывающим. В юридической литературе¹¹ выделяются также другие признаки суда: исключительная компетенция в осуществлении правосудия, процессуальная самостоятельность, руководящая роль в процессе и др. Суд выполняет ряд обязательных функций (задач), которые представлены в таблице № 5.

Таблица № 5. Функции суда

Функция суда	Содержание функции	Как проявляется в процессе
Разрешительная	Суд рассматривает спор и определяет, чьи требования основаны на законе	Вынесение решения, судебного приказа или определения
Организационная	Суд управляет ходом процесса и обеспечивает его последовательность	Подготовка дела, назначение заседаний, установление сроков
Контрольная	Суд проверяет соблюдение закона и процессуальных правил	Исследование доказательств, контроль действий участников процесса
Гарантирующая	Суд обеспечивает реализацию права на судебную защиту	Разъяснение процессуальных прав и обязанностей сторонам
Охранительная	Суд защищает нарушенные или оспариваемые права и интересы	Восстановление нарушенного права, применение обеспечительных мер

¹¹ Например: Гражданский процесс : учебник для студентов юридических вузов / отв. ред. В. В. Ярков. - 11-е изд., перераб. и доп. - Москва : Статут, 2021. - 721 с.

Продолжение таблицы 5

Координирующая	Суд обеспечивает взаимодействие всех участников процесса	Вызов сторон, свидетелей, экспертов, распределение процессуальных действий
Доказательственная	Суд оценивает представленные доказательства	Определение относимости, допустимости и достоверности доказательств
Превентивная	Суд предупреждает нарушения закона и злоупотребление правами	Пресечение затягивания процесса, применение мер процессуального принуждения
Правовосстановительная	Суд восстанавливает нарушенное право путем принятия обязательного решения	Взыскание денежных средств, признание права, обязательство совершить действие
Воспитательная	Суд формирует уважение к закону и судебной системе	Публичное рассмотрение дел и обязательность судебных актов

Судебные функции (задачи) взаимосвязаны. Это связано с тем, что перед принятием судебного решения, суд создает все условия, для того, чтобы была возможность принять правосудное решение (схема № 2).

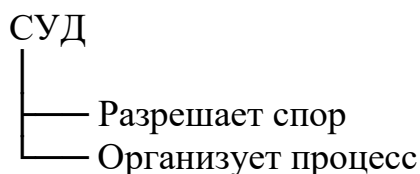


Схема № 2. Суд как организатор процесса и субъект, принимающий решение по существу спора

Вопрос о том, насколько активно суд должен участвовать в процессе, до сих пор вызывает споры среди юристов.

Одни ученые считают, что суд должен быть полностью нейтральным, то есть не помогать ни одной из сторон спора. По их мнению, стороны сами должны доказывать свою позицию, а суд может только оценивать доказательства. Так, Я. Е. Конева¹² отмечает, что слишком большая активность суда может нарушить равенство сторон.

¹² Конева Я. Е. Принцип состязательности и пределы активности суда в гражданском процессе // Вестник гражданского процесса. - 2023. - № 2.- С. 41-48.

Другие исследователи считают, что полностью пассивный суд не в состоянии обеспечить справедливое рассмотрение дела, потому что суд должен как следить за ходом процесса, так и помогать установить все важные обстоятельства дела.

Есть и компромиссная модель. Ее сторонники считают, что суд должен быть беспристрастным и активно руководить процессом. Так, суд:

- объясняет участникам их права и обязанности;
- определяет, какие обстоятельства подлежат доказыванию;
- оценивает доказательства, в том числе их допустимость;
- пресекает злоупотребления процессуальными правами.

С. В. Лазарев и другие исследователи¹³ пишут, что управление движением дела со стороны суда – это необходимая составляющая процесса.

Компромиссная модель наиболее близка к практике. При этом суд не собирает доказательства вместо сторон, не формирует их процессуальную позицию, оставаясь независимым арбитром. Однако он вправе и иногда даже обязан в интересах правосудия оказать содействие сторонам по различным вопросам (например в получении доказательств).

Особое значение имеет обязательность суда как участника процессуальных правоотношений. Без участия суда процессуальные действия сторон не приобретают юридического значения. Иск, ходатайство, доказательства и иные процессуальные действия получают правовое значение только в рамках судебного процесса.

Таким образом, суд выступает не только участником гражданских процессуальных правоотношений, но и их основой. Именно суд обеспечивает существование процесса, его законность и достижение целей правосудия.

¹³ Лазарев С. В. Судебное управление движением дела как элемент современного цивилистического процесса // Российский юридический журнал. - 2022. - № 5. - С. 112–119.

Афанасьев С. Ф. Активная роль суда в гражданском судопроизводстве: современные тенденции развития // Арбитражный и гражданский процесс. - 2024. - № 1. - С. 15–21.

Борисова Е. А. Соотношение принципа состязательности и активности суда в гражданском процессе // Закон. - 2023. - № 9. - С. 87–95.

1.3. Место суда в системе субъектов гражданских процессуальных правоотношений

Субъекты гражданского процесса делятся на несколько групп, которые представлены в таблице № 6.

Таблица № 6. Субъекты гражданского процесса

Группа участников	Характер интереса	Процессуальное положение	Основная роль в гражданском процессе	Особенности участия
Суд	Публичный	Обязательный и центральный субъект процесса	Организует процесс, рассматривает дело и выносит обязательное решение	Действует от имени государства и обладает властными полномочиями
Истец	Частный материально-правовой	Лицо, обратившееся за судебной защитой	Требуеет защиты нарушенного или оспариваемого права	Определяет предмет и основание иска
Ответчик	Частный материально-правовой	Лицо, привлекаемое к участию в деле	Защищается от заявленных требований	Вправе признавать иск, возражать против него и представлять доказательства
Третьи лица	Частный материальный или процессуальный	Участники, чьи права могут быть затронуты решением суда	Защищают собственные интересы, связанные со спором	Могут заявлять самостоятельные требования либо участвовать без них
Прокурор	Публичный	Специальный участник процесса	Защищает права граждан, неопределенного круга лиц и интересы государства	Может обращаться в суд и вступать в уже начатое дело
Представители	Служебный процессуальный	Лица, действующие от имени участников процесса	Реализуют процессуальные права доверителя	Участвуют на основании доверенности или закона
Свидетели	Служебный	Лица, обладающие сведениями о фактах дела	Сообщают суду известные обстоятельства	Обязаны давать правдивые показания

Продолжение таблицы 6

Эксперты	Служебный специальный	Лица со специальными знаниями	Проводят исследование и дают экспертное заключение	Несут ответственность за заведомо ложное заключение
Специалисты	Служебный вспомогательный	Лица, оказывающие техническую и консультационную помощь	Помогают исследовать доказательства и использовать специальные знания	Не дают самостоятельного заключения как эксперт
Переводчики	Служебный обеспечительный	Лица, обеспечивающие языковое сопровождение процесса	Обеспечивают право на участие в процессе лиц, не владеющих языком судопроизводства	Обязаны осуществлять полный и правильный перевод
Секретарь судебного заседания	Служебный организационный	Процессуальный помощник суда	Ведет протокол судебного заседания и фиксирует процессуальные действия	Обеспечивает процесс

Такое деление показывает различие ролей участников.

Сравнение суда и сторон позволяет лучше понять его положение (табл. № 7).

Таблица № 7. Суд и стороны

Критерий	Суд	Стороны процесса
Характер интереса	Личный интерес в исходе дела отсутствует	Имеется материально-правовой и процессуальный интерес
Правовая природа участия	Осуществляет публичную функцию правосудия	Защищают частные права и интересы
Процессуальная роль	Организует, направляет и контролирует процесс	Иницируют, поддерживают или оспаривают требования
Полномочия	Обладает государственно-властными полномочиями	Реализуют только права, предоставленные законом
Цель участия	Законное и справедливое разрешение спора	Защита нарушенного права либо опровержение требований
Положение в процессе	Центральный и обязательный субъект	Основные участники процесса
Возможность принятия решений	Выносит обязательные судебные акты	Не вправе принимать обязательные решения

Продолжение таблицы 7

Обязанность нейтралитета	Обязан сохранять объективность и беспристрастность	Вправе занимать заинтересованную позицию
Воздействие на ход процесса	Руководит движением дела и определяет порядок разбирательства	Представляют доказательства, заявляют ходатайства и возражения
Основание участия	Осуществление правосудия от имени государства	Наличие спора о праве или юридического интереса
Ответственность за исход процесса	Обязан обеспечить законность судебного разбирательства	Несут риск последствий своих процессуальных действий
Процессуальная инициатива	Ограничена рамками закона и принципом беспристрастности	Свободно распоряжаются своими материальными и процессуальными правами
Значение действий	Судебные акты обязательны для исполнения	Действия определяют пределы рассмотрения дела
Влияние на доказательства	Оценивает относимость, допустимость и достоверность доказательств	Представляют и обосновывают доказательства
Итог участия	Разрешение спора и вынесение судебного акта	Получение судебной защиты либо отказ в требованиях

Суд занимает центральное место в системе гражданского процесса (схема № 3).

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

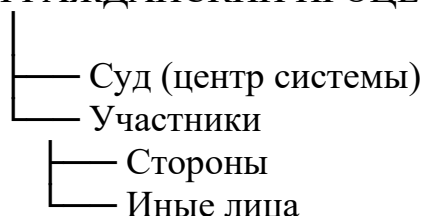


Схема № 3. Место суда в гражданском процессе

Суд выполняет ключевые функции: организует процесс, контролирует соблюдение закона и выносит решение. Его положение можно охарактеризовать следующим образом (табл. № 8).

Таблица № 8. Положение суда в гражданском процессе

Что делает суд	Характеристика
Главное место в процессе	Без суда гражданское дело рассмотреть нельзя
Роль суда	Суд организует весь процесс
Основная задача	Разобраться в споре и вынести решение
Полномочия суда	Суд действует по закону и имеет власть принимать решения
Участие в деле	Суд участвует в процессе от начала до конца
Независимость	Суд не должен поддерживать ни одну из сторон
Руководство процессом	Суд следит за порядком в заседании
Контроль за законом	Суд проверяет, чтобы все соблюдали правила
Защита прав сторон	Суд дает сторонам равные возможности
Итог работы суда	Суд выносит обязательное решение
Значение решения	Решение суда нужно исполнять
Личная заинтересованность	Суд не получает выгоду от исхода дела

В гражданском, как и в любом другом процессе, важно, чтобы суд был активным, но при этом не вмешивался слишком сильно в спор между сторонами.

Если суд ведет себя слишком пассивно, процесс может стать формальным. При этом в ряде случаев сторонам сложно защищать свои права без помощи суда. Как итог – судебное решение может оказаться несправедливым.

Слишком большая активность суда также может привести к нежелательным последствиям. Так, если суд сам будет собирать доказательства или фактически помогать одной из сторон, нарушится процессуальное равенство участников процесса.

Поэтому в современном гражданском процессе суд занимает компромиссную (взвешенную) позицию. Он руководит процессом, объясняет участникам их права, следит за соблюдением закона и порядком в заседании, однако не совершает за стороны их действия по сбор доказательств, определению позиции и требований и т.д.

По нашему мнению, суд занимает главное место в гражданском процессе, потому что обеспечивает законность процесса, порядок и возможность справедливого (правосудного) рассмотрения дела.

1.4. Роль суда в РФ и других юрисдикциях

В различных юрисдикциях роль суда определяется по разному. Это связано, во многом, с историей развития права конкретной страны и со сложившимися в обществе традициями¹⁴.

Сравнительный анализ показывает, что полностью пассивная модель суда в современном гражданском процессе практически не применяется. Даже в странах с выраженной состязательной системой суд сохраняет организационные и контрольные полномочия.

Самая сдержанная модель судебной активности наблюдается в англо-американской системе права. В Великобритании и США суд выступает в качестве нейтрального арбитра между сторонами судебного спора, то есть стороны формируют свою позицию и доказывают ее самостоятельно. Главная задача суда состоит в обеспечении честной процедуры и соблюдении процессуальных правил.

Однако даже в англо-американской системе суд не является полностью пассивным. Суд вправе:

- ограничивать злоупотребление процессуальными правами;
- контролировать допустимость доказательств;
- обеспечивать равенство участников процесса;
- управлять движением дела.

Особенно заметно усиление организационной роли суда в современных цифровых процессах и сложных коммерческих спорах.

¹⁴ Раздел написан с использованием следующих источников:

Марченко М. Н. Сравнительное правоведение : учебник. - М. : Проспект, 2024. - 784 с.

Лебедев М. Ю. Гражданский процесс : учебник и практикум для вузов / под ред. М. Ю. Лебедева. - 9-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2024. - 396 с. - ISBN 978-5-534-20296-0.

Гетьман-Павлова И. В., Касаткина А. С., Филатова М. А. Международный гражданский процесс : учебник. - М. : Юрайт, 2024. - 342 с.

Континентальная европейская модель строится иначе. Во Франции и Германии суд обладает значительно более активной ролью в организации процесса. Суд не только оценивает представленные материалы, но и участвует в формировании процессуальных рамок спора.

Например, в германском гражданском процессе суд вправе:

- уточнять обстоятельства дела;
- задавать сторонам вопросы;
- обращать внимание на недостаточность доказательств;
- предлагать представить дополнительные материалы.

При этом активность суда не рассматривается как нарушение состязательности. Напротив, она воспринимается как способ достижения материальной истины и обеспечения справедливого разбирательства.

Французская модель также допускает активную организационную роль суда. Суд контролирует движение дела, определяет порядок исследования доказательств и следит за соблюдением процессуального равенства сторон.

Вместе с тем и в европейских странах сохраняется ограничение судебной активности. Суд не должен превращаться в представителя одной из сторон и не вправе формировать доказательственную позицию участника процесса.

Российская модель гражданского процесса в большей степени относится к континентальному подходу. Российский суд не ограничивается функцией пассивного арбитра и обладает широкими организационными полномочиями. Это проявляется:

- в подготовке дела;
- в определении предмета доказывания;
- в истребовании доказательств;
- в пресечении злоупотребления процессуальными правами;
- в обеспечении процессуального равенства сторон.

Одновременно российское законодательство сохраняет принципы состязательности и диспозитивности, что ограничивает пределы судебного вмешательства.

Сравнение зарубежных моделей показывает, что современное гражданское судопроизводство постепенно движется к компромиссной модели суда. Такая модель сочетает:

- нейтралитет суда;
- организационную активность;
- контроль законности;
- обеспечение процессуального равенства.

В этой модели суд не отличается ни чрезмерной активностью, ни чрезмерной пассивностью, а решения суда вызваны необходимостью соблюдения прав и законных интересов сторон, необходимостью объективного установления всех обстоятельств дела и другими причинами, которые позволят сформировать суду внутреннее убеждение в итоговом решении по гражданскому делу.

Сравнительная характеристика моделей активности суда в различных правовых системах приведена в таблице № 9

Таблица № 9. Сравнительные модели процессуальной активности суда в различных правовых системах

Правовая система	Роль суда в процессе	Особенности модели	Полномочия суда	Подход к состязательности	Преимущества модели	Основные риски	Практическое значение
США	Преимущественно пассивный арбитр	Основная инициатива принадлежит сторонам и их представителям	Суд контролирует процедуру, допустимость доказательств, но редко вмешивается в доказывание	Состязательность понимается как максимальная самостоятельность сторон	Высокий уровень автономии участников и сохранение нейтралитета суда	Возможность фактического неравенства сторон из-за различия ресурсов и качества юридической помощи	Исход дела во многом зависит от процессуальных возможностей участников

Продолжение таблицы 9

Великобритания	Ограниченно активный суд	Суд управляет процедурой, но не формирует позицию сторон	Суд контролирует сроки, порядок рассмотрения дела и соблюдение процессуальных правил	Состязательность сочетается с организационной функцией суда	Сохраняется баланс между нейтралитетом суда и эффективностью процесса	Сильная зависимость результата спора от профессиональной подготовки сторон	Суд обеспечивает процессуальный порядок, но не компенсирует слабость участника
Германия	Активная организационная модель	Суд участвует в уточнении обстоятельств и организации доказывания	Суд вправе задавать вопросы, уточнять требования и обращать внимание на недостаточность доказательств	Состязательность не исключает активную роль суда	Более полное исследование обстоятельств в делах и снижение риска формальной несправедливости	Риск расширения судебного усмотрения и чрезмерной активности суда	Суд выступает активным организатором процессуального взаимодействия
Франция	Организационно-контрольная модель	Суд активно управляет движением процесса и исследованием материалов	Суд определяет порядок разбирательства и контролирует представление доказательств	Состязательность сочетается с усиленной координирующей функцией суда	Повышение эффективности процесса и снижение процессуального хаоса	Возможность чрезмерного вмешательства суда в процессуальную инициативу сторон	Суд обеспечивает высокую степень процессуального контроля
Россия	Компромиссная модель	Сочетание состязательности, диспозитивности и активной роли суда	Суд организует процесс, пресекает злоупотребления, содействует в истребовании доказательств	Состязательность ограничивается, но не исключает активность суда	Баланс между процессуальным равенством сторон и судебным контролем	Неоднородность практики определения пределов активности суда	Суд одновременно выполняет организационную, гарантирующую и разрешительную функции

Продолжение таблицы 9

Китай	Усиленная публично-организационная модель	Суд обладает широкими полномочиями по управлению процессом	Суд активно участвует в исследовании обстоятельств в дела и собирании доказательств	Публичные интересы имеют более выраженное значение	Высокий уровень управляемости процесса	Риск ослабления состязательности и автономии сторон	Суд играет доминирующую роль в процессе
Япония	Умеренно-координационная модель	Суд стремится к согласованию позиций сторон и процессуальной экономии	Суд активно участвует в организации процедуры и примирительных механизмах	Состязательность сочетается с ориентацией на достижение согласия	Снижение конфликтности процесса и ускорение рассмотрения дел	Возможность давления на стороны при достижении примирения	Существенную роль играет судебное содействие урегулированию спора
Европейский подход (в целом)	Умеренно активный суд	Суд обеспечивает баланс между автономией сторон и эффективностью правосудия	Суд координирует процесс и контролирует соблюдение процессуального равенства	Приоритет отдается справедливости процесса, а не формальной пассивности суда	Повышение доступности и судебной защиты	Необходимость четких границ судебной активности	Суд рассматривается как гарант справедливого процесса

На схеме № 4 представлены пассивный, активный и комплексный подходы к роли суда.

Пассивная модель
(США, Великобритания)

↓
минимальное вмешательство суда
↓
риск фактического неравенства сторон

Компромиссная модель
(Россия)

↓
сочетание состязательности и организационной активности
↓
поиск баланса интересов

Активная организационная модель
(Германия, Франция)

↓
расширенная роль суда в управлении процессом
↓
риск чрезмерного судебного усмотрения

Схема № 4. Роль суда в различных правовых системах

ГЛАВА 2. НОРМАТИВНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ СУДА КАК ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СУБЪЕКТА

2.1. Конституционные и процессуальные основы статуса суда

Статус суда закреплен в Конституция РФ. В статье 118 сказано, что правосудие может осуществлять только суд. Это значит, что никакой другой орган не может официально решать споры таким образом, как это делает суд.

Право на судебную защиту закреплено в статье 46 Конституции РФ. Каждый человек может обратиться в суд, если считает, что его права нарушены. Поэтому суд помогает людям защищать свои права законным способом.

Конституционные положения транслируются в Гражданском процессуальном кодекс РФ. Так, в статье 2 ГПК РФ говорится, что суд должен правильно и своевременно рассматривать гражданские дела.

В статье 12 ГПК РФ закреплено правило состязательности. Это значит, что каждая сторона сама должна доказывать свою позицию. Суд при этом остается нейтральным и независимым. Однако это не значит, что суд выступает лишь сторонним наблюдателем в споре сторон. Так, он объясняет участникам их права, следит за порядком и помогает правильно провести процесс (обеспечивает ход процесса).

Даже если стороны хотят проявить активную позицию и, например, отказаться от иска или заключить мировое соглашение, суд проверяет чтобы при этом не нарушался закон и права других людей.

Таким образом, суд - это основной участник гражданского процесса, координирующий действия сторон в ходе процесса.

Анализ правовых основ статуса суда приведен в таблице № 10.

Таблица № 10. Правовые основы статуса суда

Нормативное положение	Содержание нормы	Роль суда в рамках нормы	Значение для гражданского процесса
Конституция РФ, ст. 118	Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом	Суд является единственным органом, уполномоченным осуществлять правосудие	Закрепляет исключительное положение суда и недопустимость передачи судебных функций иным органам
Конституция РФ, ст. 46	Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод	Суд обеспечивает реализацию конституционного права на судебную защиту	Гарантирует доступ к правосудию и возможность защиты нарушенного права
Конституция РФ, ст. 120	Судьи независимы и подчиняются только Конституции РФ и федеральному закону	Суд осуществляет деятельность самостоятельно и беспристрастно	Обеспечивает независимость суда и объективность рассмотрения дела
ГПК РФ, ст. 2	Задачей гражданского судопроизводства является правильное и своевременное рассмотрение и разрешение дел	Суд организует процесс и отвечает за законность результата	Закрепляет обязанность суда обеспечить эффективную судебную защиту
ГПК РФ, ст. 12	Суд сохраняет независимость, объективность и руководит процессом	Суд обеспечивает состязательность и равноправие сторон	Подтверждает активную организационную роль суда
ГПК РФ, ст. 35	Лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться процессуальными правами	Суд контролирует добросовестность процессуального поведения участников	Позволяет пресекать злоупотребление процессуальными правами
ГПК РФ, ст. 56	Суд определяет обстоятельства, имеющие значение для дела	Суд организует процесс доказывания и определяет предмет исследования	Подчеркивает активную роль суда в установлении обстоятельств дела
ГПК РФ, ст. 57	Суд оказывает содействие в собирании и истребовании доказательств	Суд помогает обеспечить доступ к доказательствам при наличии процессуальных затруднений	Обеспечивает процессуальное равенство сторон
ГПК РФ, ст. 67	Суд оценивает доказательства по внутреннему убеждению	Суд самостоятельно определяет достоверность и значение доказательств	Закрепляет контрольную и разрешительную функцию суда

Продолжение таблицы 10

ГПК РФ, ст. 150	Суд осуществляет подготовку дела к судебному разбирательству	Суд организует процессуальную подготовку дела	Подчеркивает координирующую функцию суда
ГПК РФ, ст. 155	Суд руководит судебным заседанием и обеспечивает порядок	Суд контролирует ход судебного разбирательства	Обеспечивает законность и процессуальную дисциплину
ГПК РФ, ст. 195	Решение суда должно быть законным и обоснованным	Суд обязан принять мотивированный и правомерный судебный акт	Устанавливает требования к итоговой деятельности суда
ГПК РФ, ст. 226	Суд вправе вынести частное определение при выявлении нарушений закона	Суд реагирует на выявленные нарушения и способствует их устранению	Подтверждает публичную и превентивную функцию суда

2.2. Полномочия суда на стадиях возбуждения дела, подготовки и судебного разбирательства

Полномочия суда зависят от стадии гражданского процесса. В суде первой инстанции выделяют:

- возбуждение дела;
- подготовку дела к судебному разбирательству;
- судебное разбирательство.

После рассмотрения дела возможны стадии пересмотра судебных актов и стадия исполнения решения суда.

На стадии возбуждения дела суд проверяет, может ли спор рассматриваться в порядке гражданского судопроизводства. Суд оценивает, соответствует ли исковое заявление требованиям закона, соблюдена ли подсудность и отсутствуют ли препятствия для принятия иска. Уже на этом этапе видно, что движение процесса зависит не только от действий истца, но и от решений суда.

Для подготовки дела суд к рассмотрению по существу, суд назначает предварительное судебное заседание. В его ходе суд устанавливает личности сторон, выясняет у истца поддерживает ли он свои исковые требования и выясняет в чем они состоят. На практике часто бывает, что слова не полностью отражают суть иска. Бывает также, что суд по-другому понимает исковые требования, изложенные истцом. Кроме того, суд выясняет позицию ответчика – возражает ответчик против удовлетворения требований или согласен с ними. В последнем случае суд может утвердить мировое соглашение, если оно не затрагивает законные интересы других лиц. Важным моментом предварительного заседания является то, что в его ходе суд предлагает сторонам представить доказательства по делу и сформировать процессуальную позицию. Суд принимает ходатайства сторон об истребовании доказательств, может привлечь к процессу третью сторону,

интересы которой могут быть затронуты судебным решением и выполняет ряд других организационных функций. В конце заседания суд предлагает сторонам конкретную дату и время следующего судебного заседания для рассмотрения вопроса по существу. При их согласии суд назначает его дату, а сторонам под расписку вручаются повестки.

На практике роль суда особенно важна тогда, когда человек не знает законов или не может сам получить нужные документы. В таких случаях суд может помочь в получении необходимых материалов в целях правильного рассмотрения дела.

На любой из стадий судебного процесса суд может привлечь сторону к административной ответственности за неуважение к суду. Это помогает дисциплинировать участников процесса. После рассмотрения вопроса по существу, суд выносит судебное решение (постановление). Им завершается спор. Его можно обжаловать в 1 и 2 инстанции, а также, в ряде случаев, в ВС РФ или в КС РФ.

На различных стадиях процесса полномочия суда различаются (таблица № 11.)

Таблица № 11. Полномочия суда на стадиях процесса

Стадия гражданского процесса	Основные полномочия суда	Что делает суд на этой стадии	Роль суда в процессе	Функциональное значение
Возбуждение гражданского дела	Проверка искового заявления, подсудности и процессуальных предпосылок	Суд проверяет соблюдение требований закона, решает вопрос о принятии иска, оставлении его без движения либо возврате заявления	Суд инициирует процессуальное правоотношение	Возникновение гражданского процесса и запуск судебной защиты

Продолжение таблицы 11

Подготовка дела к судебному разбирательству	Уточнение требований и возражений, определение предмета доказывания, разрешение ходатайств	Суд организует подготовку дела, истребует доказательства, вызывает участников процесса, определяет круг обстоятельств	Суд выступает организатором процесса	Формирование процессуальной рамки и подготовка дела к рассмотрению по существу
Судебное разбирательство	Руководство судебным заседанием, исследование доказательств, обеспечение порядка	Суд заслушивает объяснения сторон, исследует доказательства, разрешает ходатайства и следит за соблюдением процессуальных принципов	Суд координирует процессуальное взаимодействие участников	Реализация принципов состязательности, равноправия и непосредственности
Постановление решения	Оценка доказательств и применение норм права	Суд устанавливает обстоятельства дела, оценивает доказательства и выносит судебное решение	Суд реализует разрешительную функцию	Разрешение спора и восстановление нарушенного права
Апелляционное производство	Проверка законности и обоснованности решения суда первой инстанции	Суд повторно рассматривает дело полностью или в части, исследует доводы жалобы	Суд осуществляет контроль за судебным актом первой инстанции	Исправление судебных ошибок до вступления решения в законную силу
Кассационное производство	Проверка правильности применения норм материального и процессуального права	Суд оценивает законность судебных актов без повторного исследования фактических обстоятельств	Суд обеспечивает единообразное применение закона	Поддержание законности и стабильности судебной практики
Надзорное производство	Проверка существенных нарушений права в исключительных случаях	Верховный Суд РФ пересматривает вступившие в силу судебные акты	Суд выполняет исключительную контрольную функцию	Защита принципов законности и единообразия правосудия

Продолжение таблицы 11

Пересмотр по новым или вновь открывшимся обстоятельствам	Проверка наличия обстоятельств, не известных суду ранее	Суд рассматривает вопрос о пересмотре дела при выявлении новых юридически значимых фактов	Суд восстанавливает процессуальную справедливость	Обеспечение законности и устранение судебной ошибки
Исполнение судебного акта	Контроль за исполнением судебного решения в предусмотренных законом случаях	Суд выдает исполнительный лист, рассматривает вопросы отсрочки, рассрочки или изменения способа исполнения	Суд обеспечивает реализацию принятого решения	Реальное восстановление нарушенного права

2.3. Роль суда в гражданском процессе

Роль суда в гражданском процессе весьма обширна и выступает реализацией его полномочий. Среди них:

- организация процесса. Суд управляет ходом дела: назначает заседания, рассматривает заявления сторон, следит за сроками и порядком. Это обеспечивает упорядоченность процесса и предотвращает хаос.

- контроль за соблюдением закона. Суд следит, чтобы участники процесса соблюдали установленные правила и не затягивали рассмотрение дела. Это важно, так как правосудие должно осуществляться в разумные сроки, а также для того, чтобы предотвратить злоупотребления со стороны участников.

- оценка доказательств. Суд изучает документы и другие материалы, проверяет их достоверность и отношение к делу. Только на основании проверенных фактов суд выносит решение.

- обеспечение равных условий. Суд не помогает ни одной из сторон, он лишь создает одинаковые возможности для всех участников процесса: представлять документы, объяснения и возражения. Особенно важно, когда обычный гражданин спорит с крупной организацией, имеющей опытных юристов и больше ресурсов. В этом случае суд может истребовать необходимые материалы.

Таким образом, суд в гражданском процессе не только разрешает спор, но и обеспечивает законность, равенство сторон и справедливость рассмотрения дела по существу.

Функции суда приведены в таблице № 12.

Таблица № 12. Функции суда как гаранта процессуальных прав

Функция суда	Содержание функции	Практическое проявление	Роль суда	Значение для гражданского процесса
Организационная	Суд организует движение дела и обеспечивает процессуальный порядок	Назначение судебных заседаний, разрешение ходатайств, контроль процессуальных сроков, руководство заседанием	Суд выступает координатором процесса	Обеспечивает последовательность и упорядоченность судопроизводства
Контрольная	Суд контролирует соблюдение закона и процессуальных правил	Проверка соблюдения процессуальных требований, пресечение злоупотребления правами, контроль допустимости доказательств	Суд обеспечивает законность процесса	Поддерживает правомерность и стабильность судебного разбирательства
Гарантирующая	Суд обеспечивает реализацию процессуальных прав участников	Разъяснение прав и обязанностей, создание равных условий для сторон, обеспечение возможности представления доказательств	Суд гарантирует процессуальное равенство	Обеспечивает справедливость судебного разбирательства

Продолжение таблицы 12

Оценочная	Суд исследует и оценивает доказательства по внутреннему убеждению	Проверка относимости, допустимости, достоверности и достаточности доказательств	Суд формирует фактическую основу решения	Обеспечивает обоснованность итогового судебного акта
Разрешительная	Суд рассматривает и разрешает спор по существу	Установление обстоятельств дела, применение норм права, вынесение решения	Суд реализует функцию правосудия	Обеспечивает судебную защиту нарушенного или оспариваемого права
Превентивная	Суд предупреждает нарушения процессуального порядка и недобросовестное поведение	Пресечение затягивания процесса, реагирование на злоупотребление процессуальными правами	Суд поддерживает эффективность процесса	Способствует разумным срокам рассмотрения дела
Координационная	Суд согласует процессуальные действия участников процесса	Определение порядка исследования доказательств, организация взаимодействия сторон	Суд направляет процессуальную деятельность участников	Обеспечивает согласованное движение процесса
Правовосстановительная	Суд восстанавливает нарушенные права и законные интересы	Принятие обязательного судебного акта и контроль его исполнения	Суд обеспечивает реальную защиту права	Восстанавливает нарушенное правовое положение участника
Информационно-разъяснительная	Суд разъясняет участникам содержание процессуальных прав и обязанностей	Разъяснение последствий процессуальных действий и порядка их совершения	Суд обеспечивает осознанное участие сторон в процессе	Повышает доступность

Роль суда в гражданском процессе представлена на схеме № 3.

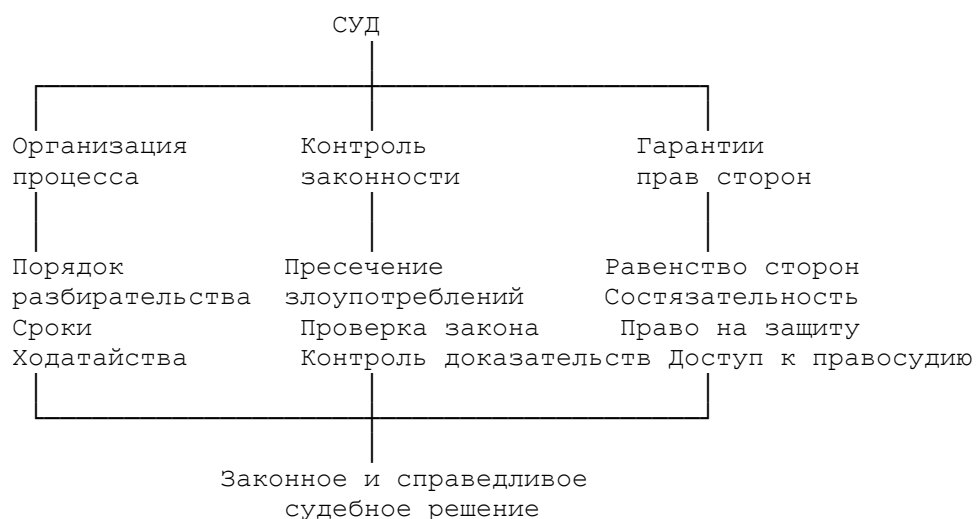


Схема № 5. Роль суда в гражданском процессе

2.4. Цифровизация гражданского процесса и изменение роли суда

Развитие цифровизации приводит к изменению роли суда в процессе. В настоящее время развивается электронный документооборот, ряд судебных заседаний проводится дистанционно, суд принимает в том числе т.н. «цифровые» доказательства. В этой связи, кроме основных своих функций по ведению процесса, суд обеспечивает функционирование цифровой среды. По нашему мнению, цифровизация способствует усилению роли суда как организатора процесса и обеспечения его законности.

Элементами цифровизации выступают:

1) Электронное правосудие. Оно дает возможности:

- подавать заявление и другие документы в электронном виде. При этом они подписываются электронной цифровой подписью, которая приравнена к собственноручной. Такие документы ничем не уступают привычным бумажным документам по юридической силе.

- использовать ГАС «Правосудие». Это автоматизированная система, в которой сосредоточены сведения о движении дел, судебных актах, участниках

процесса и процессуальных документах. Через нее обеспечиваются подача документов в электронном виде, направление судебных извещений, размещение информации о судебных заседаниях, а также доступ участников процесса к материалам дела.

- дистанционное участие сторон в судебном заседании. При этом суд использует видеоконференцсвязь. Суд вынужден убедиться в личностях участников, проверить стабильность связи и обеспечить дистанционное представление доказательств.

- извещать участников процесса посредством электронной почты или других электронных сообщений. Для этого суд получает согласие об информировании заинтересованных лиц таким образом.

Электронное правосудие ускоряет рассмотрение дел, снижает в ряде случаев судебные издержки, упрощает доступ к судебным делам и иным материалам. Однако суд в этом случае должен выступать координатором цифровых процессов. Изменение функций суда в связи с цифровизацией приведена в таблице № 13.

Таблица 13. Изменение функций суда в условиях цифровизации

Традиционная функция суда	Изменение в цифровом процессе	Что изменилось в деятельности суда	Практическое значение
Организация судебного заседания	Организация дистанционного разбирательства	Суд обеспечивает проведение онлайн-заседаний и участие сторон через видеоконференц-связь	Обеспечение удаленного участия участников процесса
Прием письменных документов	Электронный документооборот	Документы подаются через электронные системы и цифровые сервисы	Ускорение процессуального взаимодействия и сокращение сроков обмена документами
Исследование письменных доказательств	Проверка цифровых доказательств	Суд оценивает электронную переписку, скриншоты, аудио- и видеоматериалы	Контроль достоверности и допустимости электронных материалов

Продолжение таблицы 13

Извещение участников процесса	Электронные уведомления и сервисы	Суд использует электронные способы уведомления и информирования участников дела	Повышение оперативности и доступности процесса
Хранение материалов дела	Электронное дело	Материалы процесса формируются и хранятся в цифровой форме	Обеспечение быстрого доступа к процессуальным документам
Контроль процессуального порядка	Контроль цифрового взаимодействия сторон	Суд контролирует соблюдение правил дистанционного участия и электронного обмена данными	Предотвращение процессуальных нарушений в цифровой среде
Проверка личности участников	Электронная идентификация	Суд устанавливает личность участников при удаленном участии	Обеспечение достоверности и безопасности процесса
Обеспечение равенства сторон	Контроль технической доступности участия	Суд учитывает технические возможности участников процесса	Поддержание процессуального равенства в дистанционном формате
Оценка доказательств	Анализ цифровой информации и электронных следов	Суд проверяет источник происхождения и целостность цифровых данных	Повышение роли суда как гаранта достоверности доказательств
Обеспечение открытости процесса	Использование цифровых информационных сервисов	Информация о движении дела публикуется в электронных системах	Повышение прозрачности судопроизводства
Организация взаимодействия участников	Использование цифровых платформ и сервисов суда	Суд координирует электронное взаимодействие сторон и представителей	Упрощение доступа к п

2) Цифровые доказательства. К ним относятся, в частности:

- переписка в мессенджерах;
- электронная почта;
- скриншоты интернет-страниц;
- аудио- и видеозаписи;
- данные из цифровых сервисов;
- электронные документы;

- сведения из облачных хранилищ и др.

При этом цифровые следы (доказательства) существенно отличаются от обычных, письменных документов. В частности, цифровое доказательство может быть изменено, хотя внешних признаков таких изменений, содержать не будет. В этой связи суд должен тщательно оценивать их достоверность и допустимость (возможно, с привлечением специалиста или эксперта):

- установить источник происхождения доказательства;
- проверить его целостность;
- оценить возможность изменения информации;
- сопоставить цифровые материалы с другими доказательствами;
- определить допустимость использования электронных данных.

Так, скриншот переписки между лицами не всегда подтверждает достоверность информации. Суд оценивает обстоятельства получения изображения, наличие других подтверждающих материалов и возможность технического изменения переписки.

Есть ряд специализированных электронных сервисов по сбору цифровых доказательств: на них логируется процесс, фиксируется время, выдается соответствующее заключение. Ряд нотариусов также оказывает услуги по фиксации цифровых доказательств. Суд должен понимать значение использования таких сервисов (повышение достоверности и др.).

Особенности оценки основных цифровых доказательств приведены в таблице № 14.

Таблица № 14. Особенности оценки достоверности и допустимости цифровых доказательств

Вид цифрового доказательства	Основной риск	Что проверяет суд	Возможные действия суда	Значение для процесса
Скриншоты интернет-страниц или переписки	Подделка изображения или изменение содержания	Источник происхождения, дату создания, связь с обстоятельствами дела	Сопоставление с другими доказательствами, исследование технических данных	Проверка достоверности цифровой информации

Продолжение таблицы 14

Переписка в мессенджерах	Редактирование или удаление сообщений	Принадлежность переписки участнику процесса, целостность диалога	Анализ содержания, проверка номера телефона или аккаунта	Подтверждение факта общения и договоренностей
Электронная почта	Подмена отправителя или изменение письма	Адрес отправителя, дату и технические параметры сообщения	Исследование электронных данных и сопоставление с иными материалами дела	Установление факта направления информации
Аудиозапись	Монтаж, изменение содержания записи	Целостность файла и отсутствие технического вмешательства	Назначение экспертизы при наличии сомнений	Проверка достоверности содержания разговора
Видеозапись	Использование технологий deepfake или монтаж	Подлинность записи, время и обстоятельства съемки	Проверка технических характеристик и источника получения записи	Установление фактических обстоятельств дела
Электронные документы	Изменение файла после создания	Наличие электронной подписи, дату формирования документа	Проверка реквизитов и способа создания файла	Подтверждение юридически значимых действий
Данные из цифровых сервисов	Возможность изменения или удаления информации	Источник данных и порядок их получения	Истребование сведений у владельца сервиса	Установление цифровых следов действий участников
Облачные файлы и хранилища	Несанкционированное изменение данных	Доступ к файлу, историю изменений, принадлежность аккаунта	Проверка времени загрузки и изменения документа	Подтверждение подлинности цифровых материалов
Геолокация и metadata файлов	Неточность или возможность технической корректировки	Технические параметры файла и источник данных	Исследование metadata и назначение экспертизы	Подтверждение времени и места совершения действий
Записи видеоконференций	Нарушение целостности записи или качества передачи данных	Полнота записи и отсутствие технических сбоев	Проверка условий фиксации и хранения записи	Обеспечение достоверности дистанционного процесса

3) Дистанционное участие сторон в процессе.

Участники дела могут дистанционно участвовать в заседании, направлять документы в электронном виде и взаимодействовать с судом через цифровые сервисы.

Это делает правосудие более доступным, особенно если стороны находятся в разных регионах. Однако дистанционный формат создает и новые проблемы.

Например:

- перебои связи могут мешать участию в заседании;
- возникают сложности с подтверждением личности участников;
- не всегда обеспечен полный доступ к материалам дела;
- существует риск утечки конфиденциальной информации.

В таких условиях суд должен обеспечить отсутствие технических проблем.

На итоговой схеме № 6 показано влияние цифровизации на роль суда.

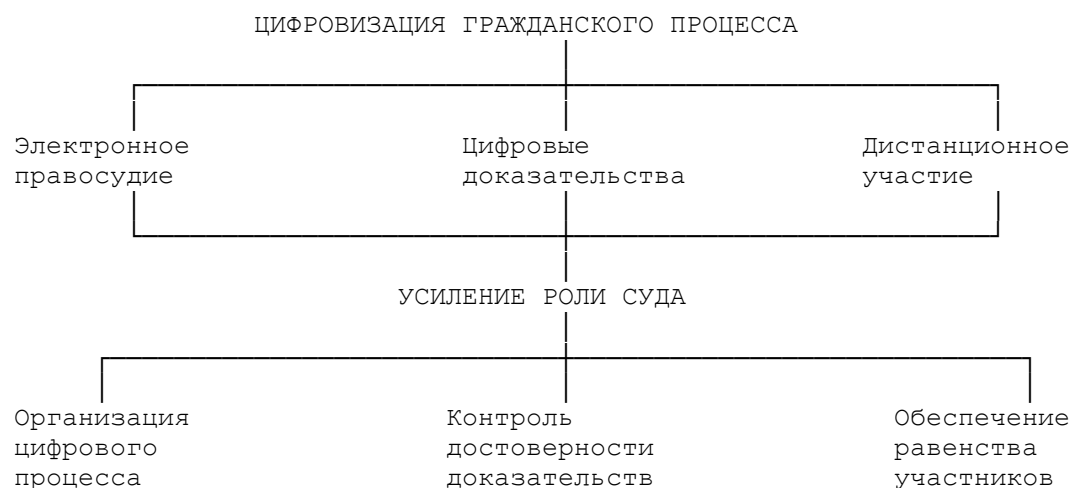


Схема № 6. Влияние цифровизации на роль суда

ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТАТУСА СУДА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

3.1. Проблемы определения допустимых пределов процессуальной активности суда

Проблема процессуальной активности суда связана с вопросом насколько активно суд вправе участвовать в рассмотрении дела, не нарушая при этом принцип состязательности.

Полностью пассивная модель суда сегодня практически не применяется. Если суд только наблюдает за действиями сторон и никак не реагирует на очевидные процессуальные проблемы, судебная защита может стать формальной. В такой ситуации более сильная сторона получает преимущество не из-за своей правоты, а благодаря большим возможностям.

Например, покупатель может судиться с крупным магазином из-за возврата товара или взыскания денежных средств. У компании есть юридический отдел, внутренние документы и опыт участия в судебных спорах. Покупатель обычно не обладает специальными знаниями и может не понимать процессуальные правила.

Если суд в такой ситуации будет совсем пассивным, то более сильная сторона может выиграть спор не потому, что она права, а потому что у нее больше опыта, денег и юридических возможностей.

Суд обязан обеспечить сторонам равные возможности для защиты своих прав. Однако вопрос о пределах активности суда в гражданском процессе остается дискуссионным.

Сторонники активной роли суда считают, что формального равенства сторон недостаточно. Для достижения реального равенства суд должен

разъяснять участникам их процессуальные права и обязанности, уточнять обстоятельства, имеющие значение для дела, предлагать представить необходимые доказательства и пресекать злоупотребление процессуальными правами.

Вместе с тем чрезмерная активность суда способна поставить под сомнение его беспристрастность. Если суд начинает самостоятельно формировать доказательственную базу или фактически выстраивать правовую позицию одной из сторон, то он выходит за пределы своей процессуальной функции. В этом случае нарушаются принципы состязательности и равноправия участников процесса.

Поэтому действующая модель гражданского судопроизводства основана на сочетании активной и нейтральной роли суда. Суд руководит процессом, контролирует соблюдение закона и создает условия для реализации сторонами их процессуальных прав. Однако суд не подменяет их деятельность по доказыванию и защите собственной выработанной позиции по делу.

Это особенно заметно при исследовании доказательств. Суд не обязан доказывать требования, которые выдвинуты сторонами. Однако он должен создать условия, при которых каждая сторона сможет реализовать свое право на представление и исследование доказательств.

Например, если необходимый документ находится у другой стороны или у государственного органа, суд вправе истребовать его по ходатайству участника процесса. В этом случае суд не заменяет сторону, а обеспечивает возможность реализации ее процессуальных прав.

Проблема заключается в отсутствии четких критериев допустимой активности суда. Одна и та же процессуальная инициатива в разных делах может оцениваться по-разному: как необходимое содействие правосудию или как избыточное вмешательство.

Поэтому основной вопрос современной процессуальной доктрины состоит в определении границ допустимого процессуального вмешательства.

Модели процессуальной активности суда приведены в таблице № 15.

Таблица № 15. Модели процессуальной активности суда

Модель суда	Основная характеристика	Роль суда в процессе	Преимущества модели	Основные риски	Практический пример	Значение для гражданского процесса
Пассивная модель	Суд ограничивается оценкой представленных сторонами материалов	Суд не вмешивается в формирование доказательственной позиции участников	Сохраняется нейтральность суда и классическая состязательность	Возможен формальный подход и фактическое неравенство сторон	Гражданин проигрывает спор крупной компании из-за отсутствия доступа к доказательствам	Максимально подчеркивает автономию сторон
Активная модель	Суд активно участвует в исследовании обстоятельств дела и процессе доказывания	Суд самостоятельно инициирует отдельные процессуальные действия	Позволяет предотвратить очевидную несправедливость и компенсировать процессуальный дисбаланс	Риск утраты беспристрастности и подмены сторон	Суд самостоятельно собирает доказательства вместо участника процесса	Усиливает гарантирующую функцию суда
Компромиссная модель	Суд организует процесс и контролирует законность, но не заменяет стороны	Суд обеспечивает равные условия участия и пресекает злоупотребления	Сочетает состязательность и эффективную судебную защиту	Требует четких критериев допустимой активности	Суд истребует доказательства по ходатайству стороны и пресекает затягивание процесса	Наиболее соответствует современной модели гражданского процесса
Формальная-состязательная модель	Суд предоставляет сторонам максимальную свободу процессуального поведения	Суд занимает преимущественно наблюдательную позицию	Максимально сохраняется автономия участников процесса	Сильная сторона получает процессуальное преимущество	Банк использует процессуальные механизмы против неподготовленного потребителя	Усиливает значение профессионального представительства

Продолжение таблицы 15

Социально-ориентированная модель	Суд учитывает фактическое неравенство участников процесса	Суд активнее защищает слабую сторону процесса	Повышается доступность судебной защиты	Возможен выход суда за пределы нейтралитета	Суд разъясняет права гражданину без юридической подготовки	Усиливает социальную направленность правосудия
Организационно-контрольная модель	Суд сосредоточен на управлении процессом и соблюдении законности	Суд координирует движение дела и контролирует процессуальный порядок	Обеспечивает эффективность и предсказуемость процесса	Риск чрезмерной формализации судопроизводства	Суд активно пресекает злоупотребление процессуальными правами	Поддерживает процессуальную дисциплину
Цифровая модель суда	Суд обеспечивает функционирование цифрового процессуального пространства	Суд контролирует электронный документооборот и цифровые доказательства	Повышается доступность и скорость судопроизводства	Возникают риски технических ошибок и цифрового неравенства	Суд организует дистанционное заседание и проверяет цифровые доказательства	Отражает современную трансформацию гражданского процесса
Гарантирующая модель	Суд ориентирован на обеспечение реального равенства сторон	Суд активно устраняет процессуальные препятствия	Повышается уровень защиты права на судебную защиту	Возможность субъективного расширения активности суда	Суд истребует документы, недоступные слабой стороне процесса	Усиливает правозащитную функцию гражданского судопроизводства

Баланс процессуальной активности суда приведен на схеме № 4.

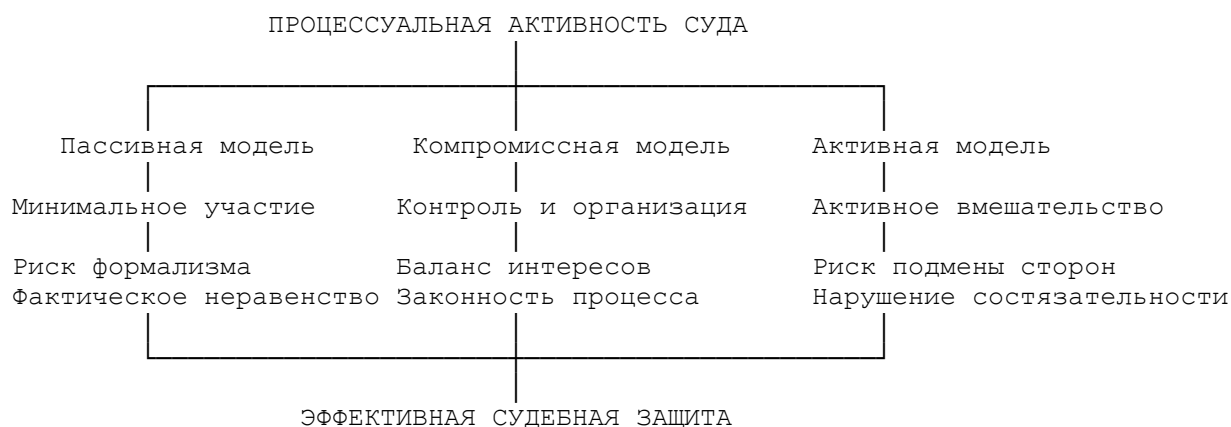


Схема № 7. Баланс процессуальной активности суда

3.2. Баланс между активной ролью суда и принципами диспозитивности и состязательности

Принцип состязательности означает, что стороны самостоятельно участвуют в споре: представляют доказательства, приводят доводы и обосновывают свою позицию. Истец доказывает основания иска, ответчик свои возражения.

При этом активное поведение суда не должно нарушать принцип состязательности сторон.

Так, суд не заменяет стороны и не формирует доказательственную базу самостоятельно. Вместе с тем состязательность не требует полной пассивности суда. Он обязан организовать процесс так, чтобы спор был рассмотрен законно и справедливо.

В ходе процесса суд выполняет следующие основные функции:

- руководство заседанием и контроль соблюдения процессуальных правил;
- разъяснение участникам их прав и обязанностей;
- рассмотрение ходатайств и принятие процессуальных решений.

Принцип диспозитивности (свобода сторон) в процессе означает, что стороны самостоятельно распоряжаются своими правами: могут изменять требования, отказываться от иска, заключать мировое соглашение.

Вместе с тем у прав сторон также есть пределы. Так, суд контролирует, чтобы действия сторон не нарушали закон и права третьих лиц. Например, мировое соглашение не будет утверждено, если оно противоречит закону или ущемляет чьи-то права.

Практическая роль суда заключается в том, что в случаях неравенства сторон (например, гражданин подал иск против крупной компании) суд обеспечивает равные процессуальные условия: разъясняет права, помогает получить необходимые документы, пресекает злоупотребления процессуальными правами.

Например, если магазин не предоставляет документы о возврате товара, суд может обязать предоставить их. Это не следует оценивать как помощь стороне в выигрыше дела. Это нужно для обеспечения объективного рассмотрения спора по существу и принятия итогового решения, основанного на внутренней убежденности суда.

Отметим, что чрезмерная активность суда также опасна, как и чрезмерная пассивность. Так, если суд сам собирает доказательства или формирует правовую позицию стороны, то нарушается его беспристрастность и принцип состязательности.

Таким образом важно соблюдение баланса активности: суд должен быть активным лишь в объеме, который ему необходим для законного и справедливого рассмотрения дела.

Обычно активность суда считается необходимой, если:

- стороны находятся в неравном положении;
- человек не может сам получить нужные документы;
- одна из сторон злоупотребляет своими правами;
- без участия суда невозможно справедливо рассмотреть дело.

Таким образом, активность суда должна быть соразмерной конкретной ситуации. Такой подход позволяет одновременно сохранить состязательность сторон и обеспечить эффективную судебную защиту. Элементы пределов активности суда во взаимосвязи с принципами состязательности и диспозитивности приведены в таблице № 16.

Таблица № 16. Баланс активности суда и принципов гражданского процесса

Элемент процесса	Содержание	Роль суда	Практическое проявление	Значение для гражданского процесса
Принцип состязательности	Стороны самостоятельно определяют свою позицию, представляют доказательства и обосновывают требования и возражения	Суд создает равные условия для участия сторон в процессе и контролирует соблюдение процессуальных правил	Суд предоставляет сторонам возможность представить доказательства, возражения и ходатайства	Обеспечивает равноправное рассмотрение спора
Принцип диспозитивности	Участники процесса свободно распоряжаются своими материальными и процессуальными правами	Суд проверяет законность действий сторон и не допускает нарушения публичных интересов	Проверка мирового соглашения, отказа от иска или признания требований	Поддерживает баланс между свободой сторон и законностью
Активность суда	Суд организует процесс и контролирует его законность	Суд руководит движением дела и пресекает недобросовестное поведение участников	Отклонение ходатайств, направленных на затягивание процесса	Обеспечивает эффективность и управляемость судопроизводства
Ограничение активности суда	Суд не вправе подменять стороны в доказывании и формировании правовой позиции	Суд сохраняет нейтральность и беспристрастность	Суд не собирает доказательства вместо участника процесса без предусмотренных законом оснований	Защищает принцип состязательности

Продолжение таблицы 16

Процессуальное равенство сторон	Участники процесса должны иметь равные возможности для защиты своих интересов	Суд компенсирует фактический процессуальный дисбаланс	Покупатель спорит с крупным маркетплейсом, а суд истребует необходимые документы	Обеспечивает реальную, а не формальную состязательность
Защита процессуальной справедливости	Недопустимость формального подхода к рассмотрению дела	Суд обеспечивает реальную возможность защиты нарушенного права	Суд истребует документы, которые сторона не может получить самостоятельно	Способствует принятию обоснованного решения
Пресечение злоупотребления процессуальными правами	Недопустимость использования процесса для затягивания спора или давления на другую сторону	Суд контролирует добросовестность процессуального поведения участников	Отклонение необоснованных ходатайств о переносе заседаний	Поддерживает законность и разумные сроки рассмотрения дела
Обеспечение доступности правосудия	Каждый участник должен иметь возможность реализовать право на судебную защиту	Суд разъясняет права и обеспечивает возможность участия в процессе	Разъяснение процессуальных последствий действий участников	Повышает доступность и понятность судебной защиты
Контроль доказательственной деятельности	Суд оценивает допустимость, относимость и достоверность доказательств	Суд организует исследование доказательств и проверяет их законность	Проверка цифровых доказательств	

На схеме № 5 представлен баланс активности суда в гражданском процессе во взаимосвязи с принципами состязательности сторон и диспозитивности.

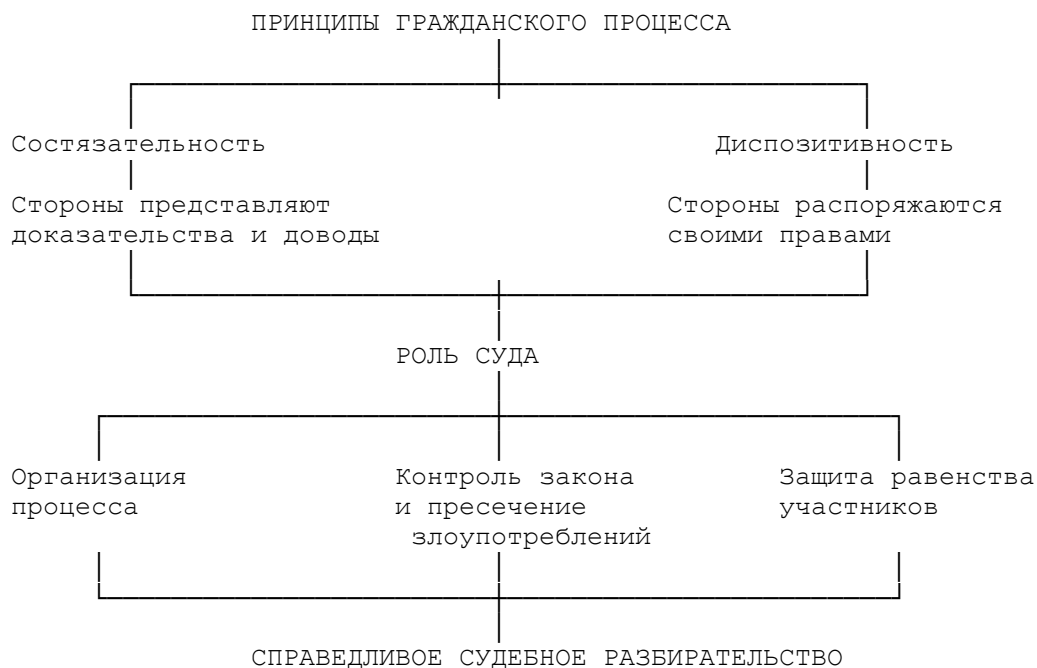


Схема № 8. Баланс активности суда в гражданском процессе

3.3. Собственная модель допустимой процессуальной активности суда

Для повышения определенности судебной практики представляется целесообразным выделить несколько уровней допустимой процессуальной активности суда. Такая модель позволяет объяснить, в каких случаях суд должен ограничиваться организацией процесса, а в каких он вправе действовать более активно.

Смысл этой модели состоит не в расширении полномочий суда, а в установлении понятных критериев его вмешательства в процесс. При этом, активность суда должна зависеть от конкретной процессуальной ситуации.

Можно выделить три уровня процессуальной активности суда.

Первый уровень: минимальная или наблюдательная активность. Она применяется в делах, где стороны добросовестно участвуют в процессе,

своевременно представляют доказательства и не злоупотребляют своими правами.

В такой ситуации суд:

- организует судебное разбирательство;
- контролирует соблюдение процессуального порядка;
- рассматривает ходатайства;
- оценивает представленные доказательства.

При этом суд не вмешивается в доказательственную позицию сторон.

Например, две коммерческие организации участвуют в споре по договору поставки. Обе стороны представлены профессиональными юристами, своевременно предоставляют документы и активно участвуют в процессе. В такой ситуации суду не требуется усиливать процессуальное руководство.

Второй уровень: умеренная или регулятивная активность. Она возникает тогда, когда процесс требует дополнительной организации со стороны суда.

Например:

- необходимо уточнить обстоятельства дела;
- сторона не понимает процессуальные последствия своих действий;
- требуется истребование отдельных доказательств;
- имеются процессуальные затруднения.

В такой ситуации суд помогает процессу двигаться к законному и обоснованному результату. Однако суд не должен подменять участников спора.

Например, покупатель судится с магазином из-за возврата товара. Магазин располагает внутренними документами и перепиской, к которым покупатель доступа не имеет. Суд по ходатайству стороны может истребовать необходимые документы. В этом случае суд не поддерживает покупателя, а обеспечивает равенство процессуальных возможностей.

Третий уровень: повышенная или гарантирующая активность. Она допустима в ситуациях, когда существует риск нарушения права на судебную защиту или имеются признаки недобросовестного поведения участников процесса.

Повышенная активность суда может быть оправдана:

- при злоупотреблении процессуальными правами;
- при искусственном затягивании дела;
- при сокрытии доказательств;
- при очевидном процессуальном неравенстве сторон;
- в сложных делах, где без вмешательства суда невозможно установить обстоятельства спора.

Например, крупная организация намеренно не предоставляет документы, имеющие значение для дела, либо постоянно заявляет необоснованные ходатайства для затягивания процесса. В такой ситуации суд вправе более активно использовать свои процессуальные полномочия для защиты законности и обеспечения справедливого рассмотрения дела.

При этом даже повышенная активность суда не должна превращаться в подмену сторон. Суд не вправе самостоятельно формировать правовую позицию участника процесса или собирать доказательства вместо него без предусмотренных законом оснований.

Основными критериями определения допустимой активности суда могут быть:

- степень процессуального неравенства сторон;
- сложность дела;
- поведение участников процесса;
- наличие злоупотребления правами;
- риск вынесения необоснованного судебного акта.

Чем выше риск процессуальной несправедливости, тем более активной может быть роль суда. Однако такая активность всегда должна оставаться в пределах закона.

Предлагаемая модель позволяет объяснить, почему в разных делах степень активности суда может отличаться. Это связано не с личным усмотрением судьи, а с особенностями конкретной процессуальной ситуации.

Представляется, что подобный подход мог бы быть дополнительно отражен в ГПК РФ через более четкое регулирование полномочий суда по содействию участникам процесса и пресечению злоупотребления процессуальными правами.

Таким образом, допустимая процессуальная активность суда представляет собой механизм поддержания баланса между принципами состязательности, диспозитивности и обязанностью суда обеспечить справедливое правосудие.

Уровни допустимой активности суда представлены в таблице № 17.

Таблица № 17. Уровни допустимой процессуальной активности суда

Уровень активности суда	Характеристика	Когда применяется	Роль суда	Допустимые действия суда	Основные ограничения	Практический пример	Значение для процесса
Минимальная (наблюдательная)	Суд преимущественно контролирует соблюдение процессуального порядка и законности	Стороны добросовестно реализуют права, самостоятельно представляют доказательства и активно участвуют в процессе	Суд выступает организатором процедуры без активного вмешательства в доказательственную деятельность	Назначение заседаний, контроль сроков, руководство процессом, оценка представленных доказательств	Суд не вмешивается в формирование позиции сторон и не собирает доказательства по собственной инициативе	Спор двух компаний по договору поставки, где обе стороны представлены профессиональными юристами	Обеспечивает состязательность и автономию участников процесса

Продолжение таблицы 17

Умеренная (регулятивная)	Суд оказывает участникам процессуальное содействие при наличии затруднений	Необходимо уточнение обстоятельств дела, разъяснение прав или получение недоступных доказательств	Суд поддерживает процессуальное равновесие и обеспечивает движение дела	Разъяснение прав и обязанностей, уточнение требований, истребование доказательств по ходатайству стороны, разрешение процессуальных затруднений	Суд не подменяет участников процесса и не формирует их правовую позицию	Покупатель спорит с магазином о возврате товара, а документы находятся только у продавца	Обеспечивает реальную возможность реализации права на судебную защиту
Повышенная (гарантирующая)	Суд активно пресекает нарушения и обеспечивает справедливость процесса	Имеется злоупотребление процессуальными правами, выраженное процессуальное неравенство или риск вынесения необоснованного решения	Суд выполняет гарантирующую и контрольную функцию	Пресечение затягивания процесса, активный контроль доказательств, применение мер процессуального принуждения, усиленный контроль добросовестности сторон	Даже при высокой активности суд не вправе заменять сторону в доказывании	Сторона скрывает документы, злоупотребляет ходатайствами или намеренно затягивает процесс	Обеспечивает законность, процессуальное равенство и справедливость разбирательства
Недопустимая активность суда	Суд выходит за пределы организационной и контрольной функции	Суд фактически начинает действовать вместо одной из сторон	Суд утрачивает нейтральность и беспристрастность	Самостоятельное фо			

Модель допустимой процессуальной активности суда приведена на схеме № 9.

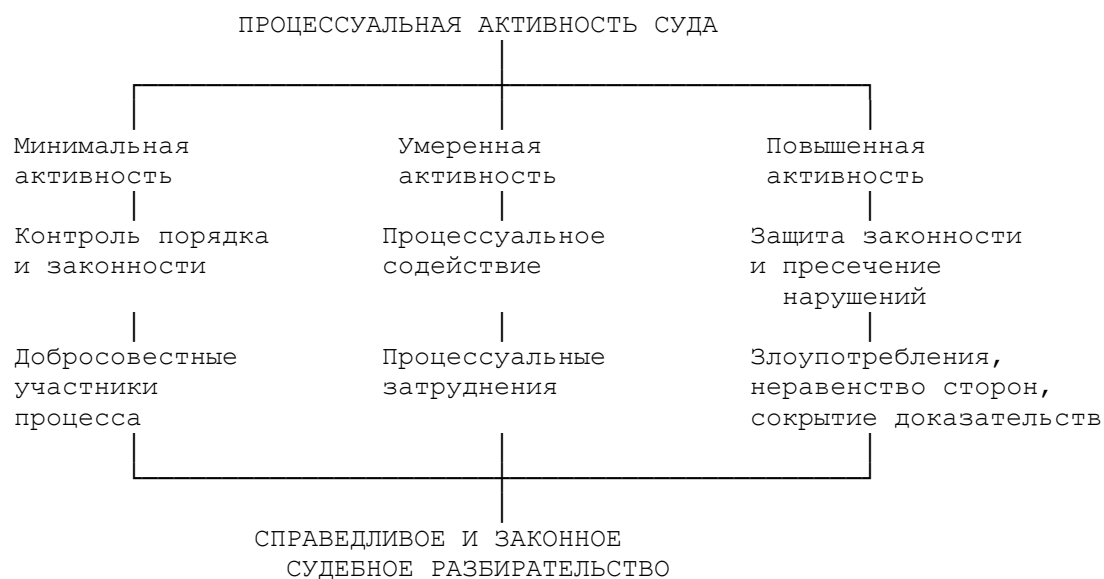


Схема № 9. Модель допустимой процессуальной активности суда

3.3.1. Практическое значение разработанной модели допустимой процессуальной активности суда

Практическое значение разработанной модели допустимой процессуальной активности суда состоит в том, что она позволяет более четко определить пределы судебного вмешательства в гражданском процессе. Так, одна из основных проблем правоприменения связана с отсутствием единых критериев оценки судебной активности. Одни и те же действия суда в разных делах могут рассматриваться либо как необходимое организационное содействие, либо как нарушение принципа состязательности. Предлагаемая модель позволяет снизить уровень такой неопределенности.

Разделение активности суда на минимальную, среднюю и повышенную помогает учитывать особенности каждого дела. Это особенно важно, когда стороны находятся в неравном положении, одна из сторон злоупотребляет своими правами или возникают сложности с получением доказательств.

Такая модель помогает:

- понять, где суд просто организует процесс, а где уже начинает вмешиваться слишком сильно;
- сделать подход судов более одинаковым и понятным;
- избежать формального рассмотрения дела;
- обеспечить более равные условия для сторон спора;
- сохранить баланс между самостоятельностью сторон и обязанностью суда обеспечить справедливое рассмотрение спора.

Эта модель важна и для современного электронного судопроизводства. Сейчас многие дела рассматриваются дистанционно через интернет, поэтому суду часто приходится активнее организовывать процесс и помогать участникам пользоваться своими правами. При этом важно, чтобы цифровые технологии не нарушали принципы справедливого суда.

Кроме того, такую модель можно использовать:

- при изменении гражданского процессуального законодательства;
- при подготовке разъяснений судебной практики;
- для научных исследований;

Таким образом, предложенная модель носит не только теоретический, но и прикладной характер, поскольку ориентирована на формирование более предсказуемой и последовательной судебной практики.

3.4. Судебная практика определения пределов процессуальной активности суда

Судебная практика показывает, что проблема допустимых пределов активности суда не имеет универсального решения. В разных категориях дел степень процессуального вмешательства суда может различаться.

Наиболее часто вопрос о допустимой активности суда возникает при исследовании доказательств, пресечении злоупотребления процессуальными правами и обеспечении процессуального равенства сторон.

1) Злоупотребление процессуальными правами.

Основные его формы приведены в таблице № 20.

Таблица № 20. Формы злоупотребления процессуальными правами

Форма злоупотребления	Содержание	Как проявляется на практике	Реакция суда	Значение для процесса
Затягивание процесса	Сторона умышленно совершает действия, направленные на увеличение сроков рассмотрения дела	Систематическая подача одинаковых ходатайств, искусственное создание процессуальных препятствий	Суд вправе отказать в удовлетворении необоснованных требований и продолжить рассмотрение дела	Обеспечивает соблюдение разумных сроков судопроизводства
Подача необоснованных ходатайств	Участник процесса заявляет ходатайства, не имеющие значения для разрешения спора	Ходатайства используются для усложнения процесса или давления на другую сторону	Суд оценивает добросовестность поведения участника и может отказать в удовлетворении ходатайства	Предотвращает злоупотребление процессуальными возможностями
Соккрытие доказательств	Сторона не предоставляет сведения или документы, имеющие значение для дела	Участник процесса скрывает информацию, находящуюся в его распоряжении	Суд вправе истребовать доказательства и учитывать поведение стороны при оценке спора	Обеспечивает полноту исследования обстоятельств дела
Многократные переносы заседаний	Сторона регулярно просит отложить заседание без объективных причин	Неявка представителей, ссылки на формальные обстоятельства, повторные просьбы о переносе	Суд может отказать в отложении и рассмотреть дело по имеющимся материалам	Исключает искусственное затягивание процесса
Подача формальных жалоб	Жалобы используются не для защиты права, а для создания процессуальной нагрузки	Жалобы повторяют прежние доводы и не содержат новых обстоятельств	Суд проверяет добросовестность процессуального поведения участника	Поддерживает эффективность судебной защиты

Продолжение таблицы 20

Злоупотребление правом на представление доказательств	Доказательства представляются с нарушением сроков без уважительных причин	Сторона намеренно затягивает представление документов	Суд может отказать в принятии доказательств	Поддерживает процессуальную дисциплину
Использование процесса для давления на другую сторону	Судебный процесс применяется не для защиты права, а для создания препятствий оппоненту	Массовая подача требований, формальные иски или жалобы	Суд пресекает недобросовестное поведение и оценивает его последствия	Защищает цели гражданского судопроизводства
Недобросовестное изменение позиции	Сторона меняет объяснения в зависимости от процессуальной ситуации	Противоречивые доводы и поведение в ходе процесса	Суд учитывает непоследовательность при оценке доказательств	Повышает достоверность судебной оценки
Злоупотребление процессуальными правами в цифровой среде	Использование цифровых инструментов для затягивания процесса или сокрытия информации	Манипулирование электронными доказательствами, удаление цифровых данных	Суд проверяет достоверность цифровых материалов и может назначить экспертизу	Обеспечивает законность цифрового процесса

Во всех этих случаях суд должен играть активную роль. Пассивность суда при очевидном злоупотреблении процессуальными правами может привести к нарушению целей гражданского судопроизводства. При этом на каждое злоупотребление суд должен производить определенное действие, которое направлено на его пресечение и недопущение в дальнейшем (таблица № 21).

Таблица № 21. Примеры злоупотребления процессуальными правами

Ситуация	Проявление злоупотребления	Реакция суда	Правовое значение	Практический результат
Необоснованные ходатайства	Сторона неоднократно заявляет ходатайства, не влияющие на рассмотрение спора	Суд отказывает в удовлетворении ходатайств и указывает на недопустимость злоупотребления правами	Предотвращение искусственного затягивания процесса	Сохранение разумных сроков рассмотрения дела
Соккрытие доказательств	Участник процесса не предоставляет документы, имеющие значение для дела	Суд истребует доказательства либо оценивает поведение стороны при разрешении спора	Защита принципов состязательности и добросовестности	Обеспечение полноты исследования обстоятельств дела
Неявка без уважительных причин	Сторона систематически не является в судебное заседание	Суд рассматривает дело в отсутствие участника либо применяет меры процессуального воздействия	Обеспечение непрерывности процесса	Исключение необоснованных задержек рассмотрения дела
Многочисленные просьбы об отложении заседания	Участник регулярно просит перенести заседание без объективных причин	Суд отказывает в отложении и продолжает рассмотрение дела	Пресечение злоупотребления процессуальными возможностями	Поддержание процессуальной дисциплины
Подача формальных жалоб	Жалобы используются для затягивания процесса, а не для защиты права	Суд проверяет добросовестность процессуального поведения и оценивает содержание жалобы	Предотвращение недобросовестного использования процессуальных механизмов	Снижение искусственной процессуальной нагрузки
Представление противоречивой позиции	Сторона меняет объяснения или доводы в зависимости от процессуальной ситуации	Суд оценивает поведение стороны при исследовании доказательств	Защита стабильности и добросовестности процесса	Повышение достоверности судебной оценки

Продолжение таблицы 21

Злоупотребление правом на представление доказательств	Доказательства представляются с нарушением сроков без уважительных причин	Суд может отказать в принятии доказательств	Обеспечение процессуального порядка и равенства сторон	Исключение искусственного затягивания процесса
Манипулирование процессуальными правами	Процесс используется для давления на другую сторону, а не для защиты права	Суд пресекает недобросовестное поведение и обеспечивает законность процесса	Защита целей гражданского судопроизводства	Поддержание справедливости судебного разбирательства

2) Содействие в доказывании.

Это не означает, что суд должен доказывать что-то вместо стороны процесса. Это означает, что суд активно содействует в сборе необходимых доказательств.

Так суд должен проявить содействие, если:

- сторона не может получить документы;
- доказательства находятся у другой стороны;
- есть информационный дисбаланс.

Например: покупатель спорит с маркетплейсом. При этом документы по сделке находятся только у компании. В этом случае суд может истребовать переписку, сведения о заказе и иные документы, доказывающие наличие юридических взаимоотношений между сторонами.

Таким образом суд обеспечивает равенство возможностей сторон. В таблице № 22 приведены допустимые формы содействия суда.

Таблица № 22. Допустимые формы содействия суда

Действие суда	Допустимость	Содержание действий суда	Причина допустимости или запрета	Значение для процесса
Истребование доказательств по ходатайству стороны	Допустимо	Суд запрашивает документы или сведения, которые участник процесса не может получить самостоятельно	Обеспечение процессуального равенства сторон	Позволяет полно и объективно рассмотреть дело
Разъяснение процессуальных прав и обязанностей	Допустимо	Суд информирует участников о процессуальных последствиях их действий	Гарантия права на судебную защиту	Обеспечивает осознанное участие сторон в процессе
Уточнение обстоятельств дела	Допустимо	Суд задает уточняющие вопросы и определяет юридически значимые обстоятельства	Необходимо для правильного разрешения спора	Способствует полноте рассмотрения дела
Пресечение злоупотребления процессуальными правами	Допустимо	Суд отклоняет действия, направленные на затягивание процесса или создание препятствий	Обеспечение законности и добросовестности процесса	Поддерживает эффективность судопроизводства
Контроль допустимости и относимости доказательств	Допустимо	Суд проверяет законность получения и значение доказательств для дела	Реализация контрольной функции суда	Исключает использование недопустимых доказательств
Предложение представить дополнительные доказательства	Допустимо	Суд обращает внимание сторон на недостаточность доказательственной базы	Обеспечение полного исследования обстоятельств дела	Предотвращает вынесение необоснованного решения
Формирование правовой позиции стороны	Недопустимо	Суд фактически определяет доводы и линию защиты участника процесса	Нарушение принципов нейтралитета и состязательности	Создает риск утраты беспристрастности суда

Продолжение таблицы 22

Самостоятельный поиск доказательств без процессуальных оснований	Недопустимо	Суд собирает доказательства по собственной инициативе вне предусмотренных законом случаев	Подмена участников процесса	Нарушает распределение обязанностей по доказыванию
Подсказка способа защиты права	Недопустимо	Суд рекомендует стороне конкретную правовую позицию или требования	Выход за пределы организационной функции суда	Нарушает равенство участников процесса
Содействие одной стороне в ущерб другой	Недопустимо	Суд создает преимущества одному участнику процесса	Нарушение принципа равноправия сторон	Подрывает доверие к правосудию

3) Устранение процессуального неравенства сторон.

При участии в судебном процессе сторон с явно не равным процессуальным положением суд должен проявить активную роль и оказать, при необходимости, помощь т.н. слабой стороне. При этом суд не помогает слабой стороне выиграть процесс, он лишь обеспечивает равные процессуальные условия рассмотрения дела (таблица № 23).

Таблица № 23. Устранение процессуального неравенства сторон

Юридически сильная сторона	Юридически слабая сторона	Причина процессуального неравенства	Роль суда	Практическое проявление активности суда
Банк	Гражданин-заемщик	У банка есть юридический отдел, доступ к документам и опыт ведения споров	Обеспечение процессуального равенства	Разъяснение прав, проверка расчета задолженности, контроль добросовестности банка
Работодатель	Работник	Работодатель обладает кадровыми документами и организационными ресурсами	Защита права на судебную защиту	Истребование трудовых документов, проверка соблюдения трудовых гарантий
Маркетплейс или магазин	Покупатель	Компания контролирует сведения о заказе, оплате и возврате товара	Обеспечение доступа к доказательствам	Истребование информации о заказе, переписке и движении товара

Продолжение таблицы 23

Страховая компания	Пациент или страхователь	Страховая организация обладает специальными знаниями и внутренними материалами проверки	Контроль добросовестности процессуального поведения	Проверка обоснованности отказа в выплате, исследование медицинских документов
Застройщик	Участник долевого строительства	Застройщик располагает технической и финансовой документацией	Обеспечение полноты исследования обстоятельств дела	Истребование проектной документации и сведений о сроках строительства
Государственный орган	Гражданин	Орган власти обладает административными ресурсами и информационным преимуществом	Контроль законности действий публичной власти	Проверка законности решений и действий должностных лиц
Крупная компания	Потребитель	Организация имеет профессиональных представителей и финансовые возможности	Поддержание процессуального баланса	Разъяснение процессуальных прав потребителю и пресечение злоупотреблений
Медицинская организация	Пациент	Медицинская организация владеет специальной документацией и экспертными знаниями	Обеспечение объективного рассмотрения дела	Истребование медицинских документов и назначение экспертизы
Перевозчик	Пассажир	Перевозчик контролирует сведения о перевозке и внутренние документы	Защита прав слабой стороны договора	Проверка документов о перевозке и обстоятельств нарушения обязательств
IT-платформа или цифровой сервис	Пользователь	Компания обладает доступом к цифровым данным и технической информации	Обеспечение равенства в цифровом споре	Истребование логов, сведений об аккаунте и электронных данных

3.4.1. Проблема неоднородности судебной практики при определении пределов процессуальной активности суда

Судебная практика показывает, что вопрос о пределах допустимой активности суда решается неодинаково. Одни суды рассматривают активное процессуальное руководство как необходимость. Другие оценивают аналогичные действия как нарушение принципа состязательности и вмешательство в позицию сторон.

Наиболее часто различия в подходах возникают:

- при содействии сторонам в собирании доказательств;
- при пресечении злоупотребления процессуальными правами;
- при оценке процессуального неравенства участников;
- при исследовании цифровых доказательств;
- при определении пределов судебной инициативы.

На практике это приводит к тому, что одинаковые процессуальные действия суда могут оцениваться по-разному в зависимости от конкретного дела и подхода суда.

Например, в одном случае истребование доказательств рассматривается как законное содействие реализации права на судебную защиту. В другом как чрезмерное вмешательство суда в состязательный процесс.

Подобная ситуация связана с тем, что процессуальное законодательство не содержит четких критериев, определяющих допустимость активности суда. В результате оценка действий суда во многом остается вопросом судебного усмотрения.

Особое значение в судебной практике имеет проблема злоупотребления процессуальными правами. В постановлениях пленума ВС РФ¹⁵, неоднократно

¹⁵ О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 015 г. № 25 // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2015.- № 8.

подчеркивалось, что поведение участников процесса должно быть добросовестным. Это означает, что участники процесса не должны пользоваться своими процессуальными правами в ущерб законным интересам других лиц. Например, частые и необоснованные ходатайства будут лишь способствовать затягиванию процесса, вопреки интересам разрешения спора по существу. Суд обязан пресекать подобные действия.

Вместе с тем судебная практика демонстрирует случаи, когда процессуальная активность суда признается выходящей за пределы его полномочий. Суды апелляционной и кассационной инстанций указывают, что нарушение принципа состязательности имеет место тогда, когда суд фактически принимает на себя функции одной из сторон: самостоятельно определяет направление доказывания, собирает доказательства без предусмотренных законом оснований либо восполняет недостатки доказательственной позиции участника процесса. Подобный подход свидетельствует о необходимости соблюдения баланса между активной ролью суда и сохранением его процессуальной нейтральности.

Неоднозначность оценок особенно заметна в делах, характеризующихся фактическим неравенством участников процесса. В таких ситуациях суды нередко более активно реализуют полномочия по руководству процессом: разъясняют права и обязанности участников, уточняют обстоятельства, имеющие значение для дела, содействуют получению доказательств, доступ к которым объективно затруднен для одной из сторон. Однако вопрос о допустимости подобных действий решается судами неодинаково. Если в одних случаях такая активность рассматривается как необходимое средство обеспечения равенства сторон, то в других она расценивается как недопустимое вмешательство в состязательный процесс.

Следовательно, проблема заключается не в наличии у суда процессуальной активности как таковой, а в отсутствии единых критериев,

позволяющих определить пределы ее допустимого осуществления. Именно этим во многом объясняется сохраняющаяся неоднородность судебной практики по вопросам реализации судом своих организационных и контрольных полномочий¹⁶.

Неоднородность судебной практики показывает необходимость более четкого определения пределов допустимой процессуальной активности суда.

Представляется, что допустимость вмешательства суда должна определяться:

- сложностью дела;
- наличием процессуального дисбаланса;
- поведением участников процесса;
- риском злоупотребления правами;
- необходимостью обеспечения справедливого разбирательства.

Чем выше риск нарушения процессуального равенства и вынесения необоснованного решения, тем более активной может быть роль суда. Однако даже в таких ситуациях суд не должен подменять стороны в доказывании и формировании правовой позиции.

Судебная практика фактически подтверждает, что полностью пассивная модель суда в современном гражданском процессе не применяется. Суд сохраняет организационную и контрольную функцию, обеспечивая законность процесса и равенство участников.

При этом судебная практика исходит из необходимости сочетания:

- принципа состязательности;
- процессуального равенства сторон;
- активной организационной роли суда.

¹⁶ Судебная практика по вопросам злоупотребления правом // СудАкт. - URL: <https://sudact.ru/practice/zloupotreblenie-pravom/> (дата обращения: 07.05.2026).

Обзор практики применения законодательства о злоупотреблении процессуальными правами // Консорциум «Кодекс». - URL: <https://sudrf.cntd.ru/document/420389417> (дата обращения: 07.05.2026).

Такой подход позволяет сохранить баланс между автономией участников процесса и обязанностью суда обеспечить справедливое правосудие (таблица № 24)

Таблица 24. Основные подходы судебной практики к определению активности суда

Процессуальная ситуация	Подход суда	В чем проявляется активность суда	Возможная проблема	Значение для гражданского процесса
Истребование доказательств по ходатайству стороны	Обычно признается допустимым	Суд помогает получить доказательства, недоступные участнику процесса	Возможность выхода суда за пределы нейтралитета	Обеспечение процессуального равенства сторон
Пресечение злоупотребления процессуальными правами	Суды поддерживают активную роль суда	Суд ограничивает действия, направленные на затягивание процесса	Различие оценки добросовестности участников	Защита эффективности и разумных сроков судопроизводства
Разъяснение процессуальных прав	Признается обязанностью суда	Суд информирует участников о правах, обязанностях и последствиях действий	Риск перехода к фактическому консультированию стороны	Гарантия права на судебную защиту
Активность суда при процессуальном неравенстве сторон	Допускается усиление организационной функции суда	Суд помогает устранить процессуальный дисбаланс между участниками	Отсутствие единых критериев допустимой активности	Поддержание реального процессуального равенства
Самостоятельный сбор доказательств судом	Обычно оценивается критически	Суд фактически начинает действовать вместо стороны	Подмена участников процесса и нарушение состязательности	Защита принципа нейтралитета суда
Исследование цифровых доказательств	Требует более активной проверки со стороны суда	Суд проверяет подлинность электронных материалов и источник их происхождения	Отсутствие устойчивых подходов к оценке цифровых данных	Обеспечение достоверности доказательств

Продолжение таблицы 24

Реакция на затягивание процесса	Допускается ограничение недобросовестных действий	Суд отклоняет формальные ходатайства и препятствует искусственному затягиванию	Возможность субъективной оценки поведения стороны	Соблюдение разумных сроков рассмотрения дела
Оценка процессуального поведения участников	Во многом зависит от судебного усмотрения	Суд оценивает добросовестность действий сторон в ходе процесса	Неоднородность судебной практики	Формирование стандартов добросовестного поведения
Проверка мировых соглашений	Суд			

3.5. Развитие новых информационных технологий и правосудие

Суд – неотъемлемый институт общества. В этой связи на его деятельность также оказывают влияние развитие новых информационных технологий, например, искусственного интеллекта и автоматизации.

Одним из наиболее обсуждаемых направлений становится алгоритмизация судебной деятельности и использование систем искусственного интеллекта.

Под алгоритмизацией правосудия обычно понимают использование цифровых систем для автоматизации отдельных процессуальных действий:

- распределения дел;
- подготовки процессуальных документов;
- анализа судебной практики;
- поиска аналогичных решений;
- обработки процессуальной информации.

На практике элементы алгоритмизации уже используются в российской судебной системе. Например:

- автоматизированное распределение дел между судьями;

- электронный документооборот;
- цифровые сервисы судов;
- системы поиска судебной практики;
- автоматическое формирование процессуальных уведомлений.

Эти технологии повышают скорость обработки информации и снижают нагрузку на судебную систему. Однако по мере развития цифровых инструментов возникает вопрос о допустимых пределах использования искусственного интеллекта при осуществлении правосудия.

Главная проблема состоит в том, что судебное разбирательство невозможно полностью свести к алгоритму. Суд оценивает:

- обстоятельства дела;
- поведение сторон;
- достоверность доказательств;
- добросовестность участников;
- баланс интересов;
- требования справедливости.

Многие из этих категорий носят оценочный характер и не могут быть полностью формализованы.

Особенно сложно алгоритмизировать процесс оценки доказательств. Например, суд должен учитывать:

- противоречивость объяснений;
- поведение участников процесса;
- взаимосвязь доказательств;
- добросовестность сторон;
- обстоятельства получения информации.

Такая оценка требует внутреннего убеждения суда и не сводится к механической обработке данных.

Дополнительную проблему создает риск утраты индивидуального подхода к делу. Если судебная деятельность будет чрезмерно зависеть от

цифровых алгоритмов, существует опасность превращения правосудия в формальную процедуру обработки информации.

Например, алгоритм может учитывать:

- категорию спора;
- типовые обстоятельства;
- статистику ранее вынесенных решений.

Однако он не способен полноценно оценить:

- особенности конкретной ситуации;
- добросовестность участников;
- социальные последствия решения;
- фактическое процессуальное неравенство сторон.

Отдельного внимания заслуживает проблема прозрачности алгоритмов (промптов для искусственного интеллекта). Участники процесса должны понимать:

- каким образом цифровая система влияет на процесс;
- какие данные используются;
- как формируются рекомендации или автоматические решения.

Если алгоритм остается закрытым и непонятным для участников процесса, возникает риск снижения доверия к правосудию.

Существует и проблема цифрового неравенства. Крупные организации обладают большими возможностями использования цифровых технологий, аналитических систем и автоматизированной подготовки процессуальных документов. Обычный гражданин часто не имеет таких ресурсов.

В результате чрезмерная алгоритмизация способна усилить уже существующее процессуальное неравенство сторон.

Вместе с тем полностью отказываться от использования цифровых технологий в гражданском процессе невозможно. Современная судебная система нуждается:

- в автоматизации технических процессов;
- в ускорении документооборота;

- в цифровом анализе судебной практики;
- в повышении доступности правосудия.

Поэтому ключевое значение имеет вопрос о пределах допустимого использования искусственного интеллекта.

Представляется, что цифровые технологии могут использоваться:

- как вспомогательный инструмент;
- как средство организации процесса;
- как способ обработки информации;
- как механизм повышения доступности правосудия.

Однако искусственный интеллект не должен заменять суд при:

- оценке доказательств;
- формировании внутреннего убеждения;
- разрешении спора по существу;
- определении справедливости судебного решения.

Итоговое решение должно оставаться результатом деятельности суда, а не автоматизированной системы.

Особенно важно сохранить:

- независимость суда;
- принцип состязательности;
- право сторон быть услышанными;
- индивидуальный подход к делу;
- судебное усмотрение в пределах закона.

Следовательно, цифровизация не отменяет значение суда, а, напротив, усиливает его ответственность. в условиях цифровизации, как отмечалось, выше существенно возрастает роль суда: он вынужден выполнять не только организационные функции. На него возлагаются так же контрольные и, частично, технические функции. Кроме того, чем больше процесс зависит от цифровых технологий, тем выше значение суда как гаранта соблюдения прав участников процесса.

Таким образом, несмотря на цифровизацию главным должна оставаться внутренняя убежденность суда в правильности и законности вынесенного решения. По нашему мнению, искусственный интеллект никогда не сможет заменить судью.

В таблице № 25 представлены возможности и риски алгоритмизации правосудия в гражданском процессе

Таблица № 25. Возможности и риски алгоритмизации правосудия в гражданском процессе

Направление цифровизации	Какие возможности создает	Что меняется в деятельности суда	Основные риски	Роль суда в цифровом процессе	Практическое значение
Автоматизированное распределение дел	Исключает ручное распределение и снижает риск субъективного влияния	Распределение дел осуществляется через цифровую систему	Возможность технических манипуляций или непрозрачности алгоритма	Контроль законности распределения и проверка корректности работы системы	Повышение доверия к объективности распределения дел
Электронный документооборот	Ускоряет обмен документами и сокращает сроки рассмотрения дела	Документы подаются и хранятся в цифровой форме	Технические сбои, утрата данных, цифровое неравенство участников	Обеспечение доступности процесса и защиты процессуальных прав	Ускорение процессуального взаимодействия
Анализ судебной практики с помощью ИИ	Позволяет быстро находить аналогичные дела и судебные позиции	Суд получает дополнительные инструменты анализа практики	Формализация правосудия и шаблонный подход к спорам	Сохранение индивидуального подхода к каждому делу	Повышение единообразия судебной практики
Автоматическая подготовка процессуальных документов	Снижает техническую нагрузку на суд и аппарат суда	Часть процессуальных документов формируется автоматически	Риск механического воспроизведения шаблонов и ошибок	Проверка законности и корректности подготовленных документов	Повышение эффективности работы суда

Продолжение таблицы 25

Использование ИИ при анализе споров	Ускоряет обработку большого объема информации	Алгоритмы помогают систематизировать материалы дела	Утрата судебного усмотрения и чрезмерная зависимость от алгоритмов	Сохранение самостоятельной оценки обстоятельств дела	Повышение скорости обработки информации
Работа с цифровыми доказательствами	Упрощает исследование электронных материалов	Суд анализирует электронные документы, переписку, metadata файлов	Подделка цифровых данных, deepfake, манипуляция файлами	Проверка достоверности и допустимости цифровых доказательств	Усиление контрольной функции суда
Онлайн-заседания и видеоконференц-связь	Повышают доступность правосудия и снижают территориальные ограничения	Суд организует дистанционное участие сторон	Технические проблемы, нарушение равенства участников процесса	Контроль соблюдения процессуальных прав сторон	Расширение доступа к судебной защите
Электронные уведомления и сервисы суда	Повышают скорость информирования участников процесса	Извещение сторон осуществляется через цифровые платформы	Риск неполучения уведомлений или технических ошибок	Проверка надлежащего извещения участников	Повышение оперативности судопроизводства
Прогнозирование судебных решений	Позволяет анализировать тенденции судебной практики	Используются аналитические цифровые системы	Давление на независимость суда и риск «типовых решений»	Сохранение самостоятельности судебной оценки	Повышение предсказуемости и правоприменения
Использование больших данных в судебной аналитике	Позволяет выявлять устойчивые правовые подходы	Суд получает расширенные инструменты анализа информации	Риск чрезмерной статистизации и правосудия	Контроль допустимых пределов использования аналитики	Повышение качества анализа судебной практики

Продолжение таблицы 25

Цифровое хранение материалов дела	Обеспечивает быстрый доступ к документам и материалам процесса	Формируется электронное судебное дело	Угроза утечки информации и несанкционированного доступа	Обеспечение конфиденциальности и защиты данных	Повышение удобства процессуальной работы
Использование ИИ для подготовки проектов судебных актов	Ускоряет подготовку текстов решений и определений	Часть технической работы может выполняться автоматически	Риск шаблонности и снижения качества индивидуальной мотивировки	Суд сохраняет обязанность самостоятельного принятия решения	Оптимизация нагрузки на судебную систему
Алгоритмизация процессуального контроля	Автоматическое отслеживание сроков и процессуальных действий	Система контролирует движение дела и процессуальные сроки	Риск чрезмерной формализации процесса	Суд контролирует соблюдение процессуальной справедливости	Повышение процессуальной дисциплины
Использование цифровых сервисов участниками процесса	Упрощает подачу документов и взаимодействие с судом	Процесс становится более технологичным	Цифровое неравенство между участниками процесса	Обеспечение равного доступа к цифровым механизмам защиты	Повышение доступности правосудия

На схеме № 10 представлены пределы использования ИИ в гражданском процессе

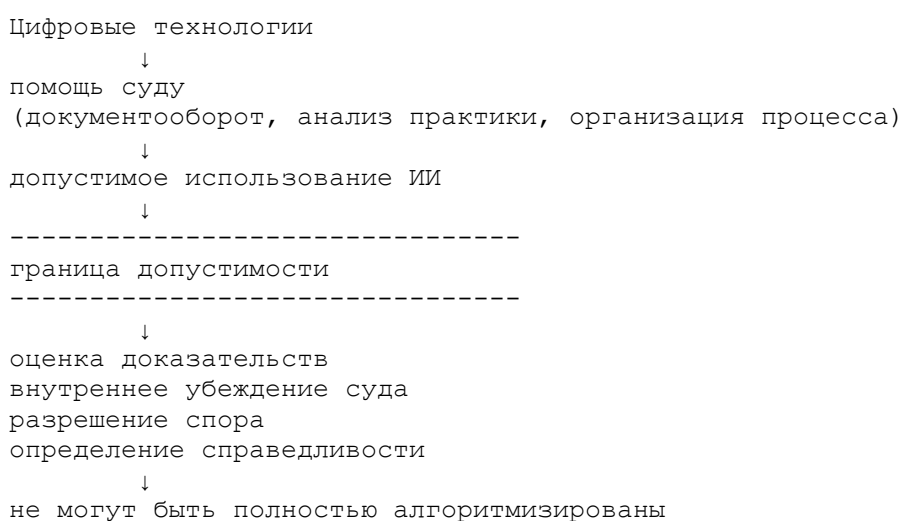


Схема № 10. Пределы использования искусственного интеллекта в гражданском процессе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Гражданские процессуальные возникают при рассмотрении и разрешении гражданских дел судом. При этом суд в них участвует в обязательном порядке в качестве носителя государственно-властных полномочий. Именно суд обеспечивает существование процесса, определяет его процессуальную форму, контролирует соблюдение закона и завершает судебный спор путем принятия обязательного судебного акта.

Проведенное исследование показало, что суд в гражданском процессе нельзя рассматривать только как орган разрешения спора. Его роль значительно шире. Суд одновременно выступает организатором процессуальной деятельности, гарантом законности, координатором действий участников процесса и субъектом, который обеспечивает реализацию конституционного права на судебную защиту.

В ходе исследования установлено, что гражданские процессуальные правоотношения обладают самостоятельной юридической природой и не сводятся только к материальным правоотношениям сторон. После возбуждения дела возникает система процессуальных прав и обязанностей, действующая в процессуальных рамках.

Анализ структуры гражданских процессуальных правоотношений показал, что суд занимает в них центральное место. Без участия суда невозможны возбуждение дела, движение процесса, исследование доказательств, принятие решения и исполнение судебного акта. Суд объединяет действия участников в едином процессе и обеспечивает их процессуальное взаимодействие.

Процессуальная деятельность основана как на положениях Конституции РФ, так и на требованиях гражданско-процессуального кодекса.

Указанные базовые нормативные акты формируют модель суда активного, но при этом ограниченного рамками закона. Конституция и ГПК

РФ одновременно закрепляют принципы состязательности и диспозитивности, предоставляют суду организационные и контрольные полномочия, а также возлагают на него обязанность обеспечивать законность и справедливость процесса.

Это значит, что гражданский процесс не предполагает полностью пассивной позиции суда. Его роль состоит в том, чтобы направлять процесс так, чтобы соблюдались права всех участников и обеспечивалось справедливое разбирательство.

Если рассматривать полномочия суда по этапам, становится видно, что его деятельность образует единый управленческий процесс. Так, на стадии возбуждения дела суд проверяет, допустимо ли обращение в суд, на стадии подготовки он очерчивает рамки рассмотрения спора. Во время разбирательства суд исследует доказательства сторон, контролирует соблюдение процессуальных правил, оценивает ходатайства и допустимость представленных сторонами доказательств. Тем самым суд создает условия для состязательности и равенства участников.

По окончании процесса суд выносит решение (постановление). Оно основывается на внутренней убежденности суда в том, что решение восстанавливает нарушенное право и обеспечивает справедливое разрешение спора. Таким образом, активная деятельность суда должна сочетаться с обязательным соблюдением принципов состязательности и процессуального равенства сторон.

Особое внимание в работе уделено функциям суда как гаранта законности, состязательности и процессуальных прав участников процесса. Установлено, что суд не должен подменять стороны в доказывании. Однако он обязан создавать условия, при которых каждая сторона сможет в полном объеме реализовать свое право на судебную защиту. В этом проявляется организационная и гарантирующая роль суда.

Практика показывает, что формального равенства участников процесса недостаточно. Во многих категориях дел существует фактическое

процессуальное неравенство сторон. Например, в спорах гражданина с банком, страховой компанией, работодателем, маркетплейсом или крупным застройщиком одна из сторон обладает значительно большими организационными, финансовыми и информационными возможностями. В таких условиях полностью пассивная позиция суда может привести к формальному результату в ущерб справедливости. То есть, нарушенное право восстановлено не будет.

В ходе исследования был проведен сравнительно-правовой анализ зарубежных моделей гражданского процесса. Установлено, что полностью пассивная модель суда практически не применяется ни в одной современной правовой системе. Даже в странах англо-американской правовой семьи суд сохраняет организационные и контрольные полномочия. Континентальные европейские системы, напротив, допускают более активное участие суда в организации процесса и исследовании обстоятельств дела.

Российская модель гражданского процесса является промежуточной. Для нее характерны организационная активность суда при одновременном соблюдении им базовых процессуальных принципов: состязательности сторон, диспозитивности и беспристрастности рассмотрения спора. По нашему мнению, такая модель позволяет добиться объективного рассмотрения дела по существу, так как суд может помогать сторонам в сборе доказательств и в ряде других важных моментах для вынесения объективного решения. Однако это не означает, что суд формирует позицию сторон и требования иска.

В работе пристальное внимание уделено деятельности суда в условиях внедрения в процесс цифровых инструментов (ГАС «Правосудие», дистанционные технологии и др.). Было отмечено, что роль суда при их использовании возрастает и видоизменяется. В частности, на него возлагаются функции по организации процесса с использованием дистанционного формата (идентификация участников, оценка доказательств и т.п.). Это показывает, что

цифровизация не уменьшает значение суда, а, напротив, усиливает его организационную и контрольную роли.

В работе также рассмотрена проблема алгоритмизации правосудия и оценена возможность использования технологий искусственного интеллекта в судебной деятельности. Сделан вывод о том, что цифровые технологии способны повысить эффективность судопроизводства, но не могут заменить суд полностью. В частности, судебное усмотрение может быть только у человека. В этой связи только человек может оценить доказательства и важные для правосудия обстоятельства дела, а также принять итоговое решение по существу спора.

Исследование судебной практики показало, что единый подход к определению допустимых пределов процессуальной активности суда отсутствует. Так, одни и те же действия суда могут быть и допустимы и нарушать принцип состязательности сторон. Таким образом, судебная активность – это оценочное понятие.

В результате проведенного исследования разработана авторская модель допустимой процессуальной активности суда, основанная на трех уровнях судебного вмешательства:

- минимальной (наблюдательной) активности;
- умеренной (регулятивной) активности;
- повышенной (гарантирующей) активности.

Предлагаемая модель позволяет учитывать:

- сложность дела;
- процессуальное поведение участников;
- наличие злоупотреблений процессуальными правами;
- степень фактического неравенства сторон;
- риск нарушения права на справедливое судебное разбирательство.

Сделан вывод о том, что активность суда должна быть соразмерной конкретной процессуальной ситуации. Суд вправе усиливать организационную и контрольную функцию тогда, когда это необходимо для

обеспечения законности, состязательности и реального процессуального равенства участников.

Практическое значение разработанной модели состоит в том, что она позволяет определить пределы допустимой процессуальной активности суда в зависимости от конкретной процессуальной ситуации. Модель способствует разграничению допустимой организационной деятельности суда и недопустимой подмены участников процесса, а также позволяет обеспечить баланс между состязательностью, процессуальным равенством сторон и обязанностью суда обеспечить справедливое судебное разбирательство.

По результатам исследования установлено, что современный гражданский процесс строится на сочетании:

- состязательности;
- диспозитивности;
- процессуального равенства;
- активной организационной роли суда.

Именно такое сочетание позволяет обеспечить баланс между автономией сторон и публичной обязанностью суда осуществлять справедливое правосудие.

Таким образом, цель исследования достигнута, а поставленные во введении задачи выполнены. В работе:

- раскрыта правовая природа гражданских процессуальных правоотношений;
- определено место суда в системе субъектов гражданского процесса;
- исследованы нормативные основы статуса суда;
- проанализированы полномочия суда на различных стадиях процесса;
- выявлены проблемы определения допустимых пределов судебной активности;
- проведен сравнительно-правовой анализ моделей суда;
- исследовано влияние цифровизации на деятельность суда;
- рассмотрена проблема алгоритмизации правосудия;

- разработана авторская модель допустимой процессуальной активности суда.

По итогам исследования, мы пришли к выводам, что суд – это обязательный и основной участник гражданского процесса, а также, что его роль в условиях цифровизации всех сфер жизни усиливается.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

I. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1. Российская Федерация Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Российская газета. 1993. 25 дек.2.
2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 04.11.1950).
3. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 1. Ст. 1.
4. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 898.
5. Федеральный закон от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» // Российская газета. 1992. 29 июля.
6. Федеральный закон от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2008. № 52 (ч. I). Ст. 6217.
7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.
8. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.
9. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2015. № 10. Ст. 1391.
10. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» // Собрание законодательства РФ. 2007. № 41. Ст. 4849.

II. ИСТОЧНИКИ (СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА И АКТЫ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ)

11. Верховный Суд Российской Федерации Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 № 11 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству».

12. Верховный Суд Российской Федерации Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2012 № 13 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции».

13. Верховный Суд Российской Федерации Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 № 35 «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов».

14. Верховный Суд Российской Федерации Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела».

15. Верховный Суд Российской Федерации Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 № 62 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве».

16. Верховный Суд Российской Федерации Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 57 «О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов».

17. Верховный Суд Российской Федерации Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2019 № 26 «О некоторых вопросах применения Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации в связи с

введением в действие Федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

18. Верховный Суд Российской Федерации Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 № 16 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде кассационной инстанции».

19. Верховный Суд Российской Федерации Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2025) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2025.

20. Верховный Суд Российской Федерации Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2024) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2024.

21. Верховный Суд Российской Федерации Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных со злоупотреблением процессуальными правами // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2023.

22. Конституционный Суд Российской Федерации Постановление Конституционного Суда РФ от 21.01.2010 № 1-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 45 ГПК РФ».

23. Конституционный Суд Российской Федерации Постановление Конституционного Суда РФ от 16.07.2004 № 15-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений ГПК РФ».

24. Конституционный Суд Российской Федерации Постановление Конституционного Суда РФ от 28.11.2017 № 34-П «По делу о проверке конституционности положений процессуального законодательства, регулирующих доступ к правосудию».

25. Верховный Суд Российской Федерации Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 18.01.2022 № 5-КГ21-147-К2.

26. Верховный Суд Российской Федерации Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 14.03.2023 № 18-КГ22-173-К4.

27. Верховный Суд Российской Федерации Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 11.07.2023 № 5-КГ23-63-К2.

28. Верховный Суд Российской Федерации Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 19.12.2023 № 78-КГ23-55-К3.

29. Верховный Суд Российской Федерации Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 16.04.2024 № 5-КГ24-18-К2.

30. Верховный Суд Российской Федерации Обзор судебной практики по вопросам применения законодательства о цифровизации судопроизводства // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2024.

III. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

31. Афанасьев С. Ф. Активная роль суда в гражданском судопроизводстве: современные тенденции развития // Арбитражный и гражданский процесс. 2024. № 1. С. 15–21.

32. Боннер А. Т. Гражданское процессуальное правоотношение // Избранные труды по гражданскому процессу. СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005. 640 с.

33. Борисова Е. А. Соотношение принципа состязательности и активности суда в гражданском процессе // Закон. 2023. № 9. С. 87–95.

34. Власов А. А. Гражданский процесс: учебник и практикум для вузов. 10-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2024. 479 с.

35. Гетьман-Павлова И. В., Касаткина А. С., Филатова М. А. Международный гражданский процесс: учебник. М.: Юрайт, 2024. 342 с.

36. Гражданский процесс: учебник / под ред. М. К. Треушникова. М.: Городец, 2022. 832 с.

37. Гурвич М. А. Гражданские процессуальные правоотношения и процессуальные действия // Труды ВЮЗИ. М., 1965. Т. 3. С. 15–18.

38. Жульжик Д. В., Сербиев Р. Р. Роль суда как обязательного субъекта в процессе доказывания в гражданском и арбитражном судопроизводстве // Экономика и безопасность. - 2026. - № 3. - URL: voenvestnik.ru/20ES326.html (дата обращения: 19.05.2026).

39. Жульжик Д. В., Сербиев Р. Р. Суд как основной и обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений // Экономика и безопасность. - 2026. - № 3. - URL: voenvestnik.ru/21ES326.html (дата обращения: 19.05.2026).

40. Конева Я. Е. Принцип состязательности и пределы активности суда в гражданском процессе // Вестник гражданского процесса. 2023. № 2. С. 41–48.

41. Крупчатникова А. Р. Принцип диспозитивности в гражданском процессе // Молодой ученый. 2024. № 12 (511). С. 214–216.

42. Лазарев С. В. Судебное управление движением дела как элемент современного цивилистического процесса // Российский юридический журнал. 2022. № 5. С. 112–119.

43. Лебедев М. Ю. Гражданский процесс: учебник и практикум для вузов / под ред. М. Ю. Лебедева. 9-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2024. 396 с.

44. Марченко М.Н. Сравнительное правоведение: учебник. М.: Проспект, 2024. 784 с.

45. Михайлова Е. В. Судебное усмотрение в российском гражданском процессе // Российский судья. 2023. № 2. С. 13-17.

46. Незнамов А. В. Цифровые технологии и субъекты гражданского процесса // Российское право: образование, практика, наука. 2023. № 4. С. 19–26.

47. Панфилов А. С. Состязательность в гражданском судопроизводстве: принцип, сущность и проблемы реализации // APNI.RU. 2026. 5 янв.

48. Треушников М. К. Гражданский процесс: учебник. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Городец, 2016. 736 с.

49. Юдельсон К. С. Советский гражданский процесс. М.: Госюриздат, 1956. 439 с.

50. Ярков В. В. Гражданский процесс: учебник / В. В. Ярков. М.: Статут, 2021. 702 с.